

EFFECTOS DEL PROYECTO DE LEY DEL PROCESO DE INSOLVENCIA EN PERSONA  
NATURAL NO COMERCIANTE SOBRE LOS DERECHOS DE ACREEDORES Y  
DEUDORES EN COLOMBIA



Presentado por  
MARIANDREA GONZALEZ ARENIZ <sup>1</sup>  
SILVIA MELISSA INES GUERRERO BLANCO<sup>2</sup>

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al título de Magister en  
Derecho Privado

Director Disciplinar  
Carlos Alberto Colmenares Uribe<sup>3</sup>

Director Metodológico  
Diego Armando Yáñez Meza<sup>4</sup>

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCUTA  
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES  
PROGRAMA DE DERECHO  
CÚCUTA, COLOMBIA  
2021

---

<sup>1</sup> Abogada, especialista y Magister en Derecho Procesal.

<sup>2</sup> Abogada del Rosario y especialista del Externado.

<sup>3</sup> Doctor.

<sup>4</sup> Magister.

## **DEDICATORIA**

A todas las personas que nos han apoyado y han hecho que el trabajo se realice con éxito, en especial a aquellos que nos abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos.

## **AGRADECIMIENTOS**

Agradecemos a Dios por bendecirnos la vida y por guiarnos a lo largo de nuestra existencia, constituyéndose en fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad.

Gracias a nuestros padres, hijos y compañeros de vida, por ser los principales promotores de nuestros sueños, por confiar y creer en nuestras expectativas, por los consejos, valores y principios que nos han inculcado, pero sobre todo por su paciencia en este proceso.

A nuestros docentes de la Universidad Libre, por haber compartido sus conocimientos a lo largo de la preparación de nuestra maestría, de manera especial, al Doctor Carlos Alberto Colmenares Uribe, director disciplinar de nuestro trabajo de grado, Doctor Diego Armando Yáñez Meza, director metodológico, y Doctor Darwin Clavijo Cáceres, quienes, con su paciencia, no solo nos guiaron, sino que nos apoyaron en todo momento para culminar este proyecto académico.

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                                                                                                                                          | <i>Pág.</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| INTRODUCCIÓN .....                                                                                                                                                                                                       | 5           |
| 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO .....                                                                                                                                                                                     | 7           |
| 1.1. Título .....                                                                                                                                                                                                        | 7           |
| 1.2. Descripción del problema .....                                                                                                                                                                                      | 7           |
| 1.3. Formulación del problema .....                                                                                                                                                                                      | 8           |
| 1.4. Sistematización del problema .....                                                                                                                                                                                  | 8           |
| 1.5. Justificación .....                                                                                                                                                                                                 | 9           |
| 1.6. Objetivos .....                                                                                                                                                                                                     | 10          |
| 1.6.1. Objetivo general .....                                                                                                                                                                                            | 10          |
| 1.6.2. Objetivos específicos .....                                                                                                                                                                                       | 10          |
| 2. MARCO DE REFERENCIA .....                                                                                                                                                                                             | 11          |
| 2.1. Estado del arte .....                                                                                                                                                                                               | 11          |
| 2.2. Bases teóricas .....                                                                                                                                                                                                | 13          |
| 2.3. Bases legales .....                                                                                                                                                                                                 | 15          |
| 3. DISEÑO METODOLÓGICO .....                                                                                                                                                                                             | 17          |
| 3.1. Tipo y método de investigación .....                                                                                                                                                                                | 17          |
| 3.2. Instrumentos para recolección de información .....                                                                                                                                                                  | 17          |
| 4. PLAN DE REDACCIÓN .....                                                                                                                                                                                               | 19          |
| 4.1. Caracterización del proceso de insolvencia en persona natural no comerciante presente en el Código General del Proceso .....                                                                                        | 19          |
| 4.2. Fines, fundamentos, garantías y derechos a deudores y acreedores en los cuales se soporta el proyecto de Ley de insolvencia en personas naturales no comerciantes .....                                             | 30          |
| 4.3. Ventajas/fortalezas y vacíos/debilidades tiene el proyecto de ley de insolvencia en personas naturales no comerciantes, respecto a la actual configuración jurídica presente en el Código General del Proceso ..... | 39          |
| 5. CONCLUSIONES .....                                                                                                                                                                                                    | 44          |
| 6. RECOMENDACIONES .....                                                                                                                                                                                                 | 46          |
| REFERENCIAS .....                                                                                                                                                                                                        | 47          |

## INTRODUCCIÓN

Actualmente, el Código General del Proceso (Ley 1564, 2012) regula en su artículo 531 y siguientes, el procedimiento para la insolvencia de la persona natural no comerciante desde el que se permite la negociación de las deudas entre los sujetos involucrados (acreedor – deudor) y que culmina con un acuerdo de los deudores con los acreedores respecto de la normalización de las diversas relaciones de crédito, de igual forma a través de este procedimiento se convalidan los acuerdos privados que hayan podido ser alcanzados por las partes de esa relación obligacional y finalmente la liquidación del patrimonio del deudor.

Sin embargo, en la actualidad, el proceso con pretensión de insolvencia de persona natural no comerciante, ha sido objeto de múltiples señalamientos que desde la doctrina se vienen ventilando sobre los derechos y garantías de acreedores y deudores en los procesos de insolvencia en persona natural no comerciante en Colombia, dado que se presume una mayor afectación a los primeros, en procura de garantizar al interés de los segundos en promoverla para evitar o retrasar los efectos de la mora en el pago de sus obligaciones.

Estas tensiones entre el deudor con los acreedores respecto de los cuales ha incumplido con sus obligaciones llevarían a pensar que se podría estar llevando a cabo un proceso de dilatación de los procesos que cursan en contra del deudor para el pago de las acreencias adeudadas. Esto sería evidente en aquellos procesos de insolvencia en los cuales la fórmula de arreglo del deudor es irrisoria frente a la magnitud de la deuda adquirida.

En síntesis, se pondría en condiciones de desigualdad en las tensiones deudor–acreedor, justamente, atendiendo esta perspectiva, es que se encuentra cursando el proyecto acumulado en el Congreso de Colombia de ley de insolvencia en persona natural no comerciante, pues su objetivo es fortalecer las garantías procesales de los acreedores.

Como respuesta a la anterior problemática, se ha propuesto el Proyecto de Ley 114 de 2020, tiene por objeto la modificación de las disposiciones previstas para el proceso con pretensión de insolvencia de personas naturales no comerciantes en Colombia, buscando que en este proceso se garanticen a los acreedores la transparencia y el debido proceso como principios rectores, en busca de un escenario apropiado para la negociación y pago de las acreencias que permita acuerdos razonables (Proyecto de Ley 114, 2020).

El presente trabajo de investigación tiene como fundamento general determinar las implicaciones y efectos que tiene sobre deudores y acreedores el Proyecto de Ley de insolvencia en persona natural no comerciante en Colombia. Esto conllevó a establecer como objetivos específicos caracterizar el proceso de insolvencia en persona natural no comerciante presente en el Código General del Proceso; identificar los fines, fundamentos, garantías y derechos a deudores y acreedores en los cuales se soporta el proyecto de Ley en referencia y; por último, en identificar las ventajas/fortalezas y vacíos/debilidades que tiene dicho proyecto sobre insolvencia en personas naturales no comerciantes, respecto a la actual configuración jurídica presente en el Código General del Proceso.

En consecuencia, surge como problema de investigación el interrogante a cerca de ¿cuáles son las implicaciones y efectos que tiene sobre deudores y acreedores el proyecto de ley de insolvencia en persona natural no comerciante que se tramita actualmente en el Congreso de Colombia?

Responder a este interrogante tiene gran importancia, pues permite hacer un análisis crítico y sistemático sobre la figura jurídica de la insolvencia en persona natural no comerciante, desde su génesis hasta su actual configuración legislativa en Colombia. A ello se suma que una revisión sistemática de literatura no encontró evidencia contundente sobre la existencia en otros países de regímenes jurídicos de insolvencia en persona natural, dado que la mayoría de los países se enfocan en procesos de insolvencia empresarial o en insolvencia mixta (empresarial y persona natural). Asimismo, no se puede olvidar que esto resulta vital en la actualidad, en el que la pandemia de COVID-19 viene afectando notablemente a millones de personas en el mundo, así como las condiciones socioeconómicas de trabajadores, intermediarios y demás actores sociales, como son las personas naturales no comerciantes.

Así, para dar respuesta a la pregunta de investigación, en el primer capítulo se desarrolla la identificación del proyecto, en el cual se describe e identifica la problemática, se elaboran los elementos que la justifican y se determinan los objetivos de investigación (general y específicos). Posteriormente, el segundo capítulo comprende el marco referencia, en el que se asume el estado del arte; los fundamentos teóricos, como es la teoría discursiva del derecho de Habermas, la comprensión del concepto de régimen de insolvencia y la categoría de persona natural no comerciante; las bases legales sobre las que se funda el proceso de insolvencia, en particular del Código General del Proceso que, en su título IV, aborda el régimen de insolvencia en persona natural no comerciante.

Ya en el tercer capítulo se desarrolla el diseño de investigación en el que está presente que el enfoque del presente estudio de investigación es de carácter cualitativo y el tipo de investigación basado en la dogmática jurídica (normas, doctrina y jurisprudencia). Respecto a las técnicas e instrumentos de investigación, se basó en el análisis crítico del discurso, que conllevó a utilizar como instrumentos de recolección de información el documental, en particular los provenientes de la ley, la doctrina y la jurisprudencia.

Una vez configurada la metodología de investigación, en el siguiente capítulo se aborda el desarrollo y cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos. Esto se traduce en hacer una caracterización del proceso de insolvencia en persona natural no comerciante que se encuentra presente en el Código General del Proceso; en analizar los fines, fundamentos, garantías y derechos de deudores y acreedores en los cuales se soporta el proyecto de ley de insolvencia y; por último, en identificar las ventajas, fortalezas, vacíos y debilidades que tiene este proyecto de ley frente al actualmente configurado en el Código General del Proceso. Así entendido, las conclusiones reflejan que el proyecto de ley, así como se está presentando, incurre en fallas y vacíos que podrían afectar los criterios de igualdad y equidad entre el deudor y los acreedores.

## **1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

### **1.1. Título**

Efectos del proyecto de ley del proceso de insolvencia en persona natural no comerciante sobre los derechos de acreedores y deudores en Colombia.

### **1.2. Descripción del problema**

No son pocos los señalamientos que desde la doctrina se han estado ventilando sobre los derechos y garantías de acreedores y deudores en los procesos de insolvencia en persona natural no comerciante en Colombia, dado que se presume una mayor afectación a los primeros, frente al interés de los segundos en promoverla para evitar o retrasar los efectos de la mora en el pago de sus obligaciones. Al respecto, se plantea que los efectos de estas decisiones pueden llegar a ser de gran relevancia para las partes, ya que genera como principal consecuencia la suspensión de todo proceso judicial que se lleve a cabo contra el deudor no comerciante, así como la nulidad de los trámites de remate que estén en curso, pues lo único que se requiere es iniciar el proceso ante un centro de conciliación, previo a la audiencia de remate (Barreto Mogollón, Urbina Rubio, & Flórez Peñaranda, 2018).

Aprobado el proceso de negociación de deudas, una de las consecuencias más trascendentales es que el acreedor no podrá accionar nuevos procesos ejecutivos para la restitución de bienes que se encuentren en mora en el pago de los cánones. Tampoco, podrá iniciar procesos coactivos contra el deudor y; por último, se suspenden todo tipo de procesos en curso al momento en que se llegue a la aceptación: “el derecho de prenda general que tiene el acreedor sobre los bienes del deudor queda en un limbo jurídico, dado que al ser un imperativo legal la suspensión del proceso, ningún bien del deudor se puede perseguir” (Barreto Mogollón, Urbina Rubio, & Flórez Peñaranda, 2018, p. 12).

Otro de los problemas que se presenta es que el deudor puede solicitar la nulidad de lo actuado ante el juez competente, presentando un certificado del Centro de Conciliación respecto a la aceptación para que dicho procedimiento se lleve a cabo por este último mecanismo. Así, posiblemente se vulnerarían los derechos del acreedor hipotecario e inseguridad jurídica, pues al iniciarse el proceso de insolvencia por parte de la persona natural no comerciante, se suspendería el proceso para exigir el cumplimiento de la respectiva obligación (Nieto, 2016).

Pero, desde otra óptica, se subraya que el régimen de insolvencia para persona natural no comerciante promulgado en el Código General del Proceso, dejó al margen a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta, así como de aquellos que tienen una condición que les impide atender las obligaciones que se encuentran a su cargo. La consecuencia de este vacío jurídico está en la orilla del deudor, pues quedaría expuesto a perder todo su patrimonio ante la imposibilidad de resolver sus deudas (Montiel Fuentes, 2014).

A lo anterior, se suma el tema de los procesos de conciliación adelantados ante los Centros de Conciliación por la insolvencia del deudor. Estos podrían generar una dilatación de cualquier

proceso que se esté llevando a cabo por parte de los acreedores para recuperar los bienes o recursos en mora. Esto es evidente en aquellos procesos de insolvencia en los cuales la fórmula de arreglo del deudor es irrisoria frente a la magnitud de la deuda adquirida.

Así queda expresado por el Juzgado 8° Civil Municipal de Cali (2020) en el que se atiende el caso de un proceso de liquidación del patrimonio en el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante establecido en el CGP, en el que se precisa en el Auto Interlocutorio de rechazo a la solicitud de trámite liquidatorio en este juzgado, que la fórmula de pago planteada por el deudor es irrisoria, ya que no logra cubrir sino el 3,58% de la deuda, con lo cual se pone en condiciones de desigualdad la relación deudor-acreedores: “, entonces, lo cierto es, que no se logra estructurar una fórmula de pago seria, significativa y razonable para solventar sus obligaciones, que de aceptarse, necesariamente terminaría dejando insatisfechas las obligaciones del deudor y mutando sus obligaciones a naturales, con el consecuente castigo a los acreedores por el no cobro de sus acreencias” (Juzgado 8° Civil Municipal Cali, 2020, p. 4).

En este contexto, se encuentra el texto aprobado en la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes en primer debate al Proyecto de Ley no. 064 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley no. 114 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley no. 333 de 2020 Cámara, “por medio de la cual se modifica el título iv de la Ley 1564 de 2012, referente a los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante y se dictan otras disposiciones”, en adelante, Proyecto de Ley de Insolvencia. La iniciativa se encuentra en primer debate y el informe presentado por la subcomisión ha llevado a cabo varios ajustes, tendientes ellos a que se deroguen las disposiciones que han regido este proceso hasta el momento.

### **1.3. Formulación del problema**

Dada la importancia anteriormente señalada y el contexto problemático sobre el que se soporta la investigación, la pregunta a resolver es:

¿Cuáles son las implicaciones y efectos que tiene sobre deudores y acreedores el proyecto de ley de insolvencia en persona natural no comerciante?

### **1.4. Sistematización del problema**

¿Cómo se caracteriza actualmente el proceso de insolvencia en persona natural no comerciante establecido en el Código General del Proceso?

¿Cuáles son los fines, fundamentos, garantías y derechos de deudores y acreedores en los cuales se soporta el proyecto de ley de insolvencia en personas naturales no comerciantes?

¿Qué ventajas/fortalezas y vacíos/debilidades tiene el proyecto de Ley sobre insolvencia en personas naturales no comerciantes, respecto a la actual configuración jurídica presente en el Código General del Proceso?



## 1.5. Justificación

La relevancia del presente proyecto de investigación radica en varios aspectos. El primero, porque permite hacer un análisis crítico y sistemático sobre la figura jurídica de la insolvencia en persona natural no comerciante, tanto desde su génesis y configuración legislativa actual en Colombia, como de las respectivas implicaciones que tiene el proyecto de Ley de insolvencia tanto en deudores como acreedores. A ello se suma que una revisión sistemática de literatura no encontró evidencia contundente sobre la existencia en otros países de regímenes jurídicos de insolvencia en persona natural, dado que la mayoría de los países se enfocan en procesos de insolvencia empresarial o en insolvencia mixta (empresarial y persona natural).

Como bien se señaló anteriormente, esta figura jurídica, tal como se encuentra actualmente diseñada, genera múltiples críticas por la relación de inequidad deudor – acreedor. De allí que resulte esencial establecer cuál podría ser el impacto para las partes, la nueva propuesta que se encuentra en trámite en el Congreso de Colombia.

Otro de los aspectos de suma importancia, es que permitirá comprender cuáles serán los derechos y garantías que tendrán los deudores y acreedores cuando sea presentada esa figura en aquellas circunstancias en las cuales el deudor, por diversas circunstancias o situaciones, se ve abocado a una crisis económica que le impide atender sus obligaciones respectivas. Por lo anterior, se requiere renegociar las deudas, llegar a acuerdos con los acreedores y, si es necesario, liquidar el patrimonio. Estos elementos aquí señalados son fundamentales porque inciden notablemente en las condiciones de vida que tendrá que afrontar el deudor, pero a su vez, generaría inseguridad jurídica en los acreedores, en cuanto a si existen verdaderas expectativas de recuperar los bienes recursos invertidos.

De la misma manera, el estudio permitirá profundizar no sólo en el desarrollo doctrinal sobre esta figura de la insolvencia, sino también, en comprender de mejor manera la importancia de la seguridad jurídica que tienen acreedores y deudores en el manejo de sus negocios privados.

Finalmente, para las investigadoras resultará de vital importancia enriquecer la discusión en el entorno actual, ya que se viene adelantando o abordando con mayor regularidad el tema de la insolvencia, bien sea la empresarial o la que convoca al presente estudio. Esto, en la medida que contribuirá a una visión más holística sobre las relaciones jurídicas entre deudores y acreedores y las posibilidades para llegar a acuerdos justos que permitan superar las crisis económicas. No se puede olvidar que esto resulta vital en los actuales momentos, en el que la pandemia de COVID-19 viene afectando el tráfico comercial, así como las condiciones socioeconómicas de trabajadores, intermediarios y demás actores sociales, como son, entre otros, las personas naturales no comerciantes.

A más de un año de iniciarse este fenómeno sanitario, es evidente que se requieren de nuevas reglas que impulsen la economía, pero también, que logren canalizar suficientes garantías y derechos a las partes para que puedan salir de la profunda crisis en que tiene esta enfermedad al mundo en general.

## **1.6. Objetivos**

### **1.6.1. Objetivo general**

Determinar las implicaciones y efectos que tiene sobre deudores y acreedores el proyecto de ley de insolvencia en persona natural no comerciante.

### **1.6.2. Objetivos específicos**

Caracterizar el proceso de insolvencia en persona natural no comerciante presente en el Código General del Proceso.

Identificar los fines, fundamentos, garantías y derechos a deudores y acreedores en los cuales se soporta el proyecto de Ley de insolvencia en personas naturales no comerciantes.

Identificar las ventajas/fortalezas y vacíos/debilidades tiene el proyecto de ley de insolvencia en personas naturales no comerciantes, respecto a la actual configuración jurídica presente en el Código General del Proceso.

## 2. MARCO DE REFERENCIA

### 2.1. Estado del arte

Sobre el estado del arte, se encuentra inicialmente, el estudio de Pérez Ragone (2013) quien tiene como objetivo hacer un análisis sobre la evolución de los procesos de insolvencia en personas naturales. Los resultados muestran que el tema de la insolvencia ha sido un proceso histórico muy largo, el cual ha incluido su sanción penal y civil. Asimismo, destaca que el sobreendeudamiento de los consumidores, el cual requiere ser tratado, bien mediante requisitos de información y servicios de consultoría, pero sin dejar de lado la responsabilidad del deudor y el mismo interés del acreedor por resolver el problema.

En esta perspectiva, se encuentra el estudio sobre el análisis sobre la insolvencia en personas naturales no comerciantes, pero poniendo énfasis en aquellas que se encuentran en debilidad manifiesta. Los resultados de la investigación muestran que la jurisprudencia ha otorgado especial protección a estas personas, con lo cual se establecen elementos a tener en cuenta para garantizarles sus derechos. Asimismo, plantea que se deben tener en cuenta los principios de prevalencia de los derechos humanos, transparencia e igualdad. No obstante, estos postulados jurisprudenciales se contraponen a lo establecido en el Código General del Proceso, ya que en el mismo no se hace mención del deber de protección de las personas en situación de debilidad manifiesta (Montiel Fuentes, 2014).

Otro de los aportes se orienta hacia la investigación comparada de los regímenes de insolvencia en persona natural no comerciante. Para ello se toman los casos de Alemania, Argentina, España y Colombia. Los resultados muestran que, salvo Colombia, en los demás países no se ha estructurado un régimen de insolvencia exclusivo para personas naturales no comerciantes, con lo cual, se convierte en un aporte valioso, dado que se requieren considerar criterios especiales, como es el caso de considerarlos consumidores. De lo anterior, se infiere por el autor que el nuevo régimen en mención sí ha sido acertado en su desarrollo (Goyes Bucheli, 2015).

Desde otra mirada, otro de los estudios contribuye en la comprensión de la seguridad jurídica del acreedor hipotecario en los trámites de insolvencia en persona natural no comerciante. Una de las conclusiones a la que llegan los autores es señalar cómo la hipoteca, siendo un derecho real, se desdibuja con el trámite de insolvencia, dado que impide su persecución y preferencia. Con esto, se alteraría la exigibilidad de la obligación, cuyo soporte se encuentra precisamente en la hipoteca. Por ello termina por afirmarse que “El acreedor hipotecario ve menoscabados sus derechos desde el momento que se da inicio al trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, ya que si se ha dado inicio al proceso el mismo se suspende” (Barreto Mogollón, Urbina Rubio, & Flórez Peñaranda, 2018, p. 21).

Otras investigaciones asumen una perspectiva distinta, pues se enfocan en cómo aplica el principio de la buena fe en los procesos de insolvencia en persona natural. Para tal fin se presta atención a los antecedentes históricos en Colombia como a nivel mundial, en el que destaca su origen en la cultura romana. Ulteriormente, se identifican las normas internas y el desarrollo jurisprudencial, en el que se destaca el análisis sobre el principio de la buena fe como un

componente esencial en el marco de un Estado social de derecho. En ese sentido, destaca que la norma también busca configurar elementos que impidan que el deudor transfiera bienes con seis meses de anterioridad, con lo cual se busca resguardar los derechos de los acreedores. Finalmente, concluyen que la buena fe tiene un efecto dominante en el proceso, en tanto permite garantizar al deudor elemento que coadyuvan a conciliar las deudas, con lo cual se logra satisfacer a las partes: “es la buena fe la imagen del deudor y ante una situación de insolvencia debe gozar de buen nombre, siendo un ser competente capaz de reconocer sus obligaciones y asumir sus responsabilidades” (Cardona & Guerrero, 2018, p. 86).

Otra de las recientes investigaciones sobre el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia, se encuentra el realizado para identificar los elementos más relevantes y las posturas de la Corte Constitucional. Del estudio se concluye que esta Corporación fue fundamental para mantener este régimen y cuyo sustento se dio en el principio de solidaridad en un Estado Social de Derecho. Asimismo, reivindica la buena fe como un elemento fundamental de este régimen, en la medida que obliga al deudor a presentar información transparente, veraz y completa, sin lo cual, será imposible que un operador judicial le de validez (Casadiego Martínez, 2020).

De los antecedentes mencionados se observa que ninguno de ellos aborda el interés del presente trabajo de investigación, pues no analizan los efectos que pueden generar nuevas normativas o proyectos de ley que busquen cambiar elementos esenciales del actual régimen de insolvencia en personas naturales no comerciantes. Pese a ello, sí aportan elementos teóricos, jurídicos y estructurales que coadyuvan a comprender mejor esta figura jurídica en el entorno colombiano. Finalmente, se debe señalar que la revisión bibliográfica no identificó sistemas normativos similares en el mundo, dado que los Estados se han centrado en abordar el régimen de insolvencia únicamente en comerciantes o en integrar a comerciantes y personas naturales no comerciantes, tal como sucede en Argentina.

Además de estos autores, no se ha de olvidar como antecedentes normativos la Ley 25 de 2015 en España, el cual trata el tema del régimen de insolvencia en personas naturales no empresarios, el cual se propone sea abreviado. Asimismo, se dice que “se instaure un régimen de exoneración de deudas para los deudores persona natural en el marco del procedimiento concursal” (Preámbulo). Asimismo, existen beneficios relacionados con el mediador concursal. Si es persona natural, tendrá una reducción del 70%, y si es persona natural empresario, dicha reducción será del 50%. Ya frente a la insolvencia en persona natural se plantea en esta ley la exoneración de deudas en el marco del procedimiento concursal, pero se requiere que el deudor sea de buena fe y que se haya liquidado previamente su patrimonio, que es el que determina la insuficiencia de masa.

Esta ley tiene alguna relación con la llamada Ley de Segunda Oportunidad, que corresponde a una alternativa legal hacia los particulares para que puedan renegociar sus deudas o, inclusive, en eliminar total o parcialmente sus deudas. Pero ello no significa que se puedan vulnerar los derechos de cobro de los respectivos acreedores. Las diferencias con la Ley 25 de 2015 es que en aquella es posible lograr un acuerdo extrajudicial de pago para lograr un proceso de renegociación positiva de la deuda. Si este acuerdo no llega a buen término es posible que ante un juez se logre exonerar un porcentaje de la deuda.

## 2.2. Bases teóricas

Inicialmente, el soporte teórico se encuentra en la teoría discursiva del derecho propuesta por Habermas, quien se basa en la racionalidad discursiva sustentada en las construcciones normativas, doctrinales y jurisprudenciales relativas al objeto de estudio. Carabante Muntada (2011) en la obra “La teoría discursiva del derecho de Jürgen Habermas como paradigma para la ciencia del Derecho” cuya importancia radica en hacer un análisis sobre Habermas y cómo este tiene influencia en la teoría del derecho, en particular, sobre los procesos de insolvencia en persona natural no comerciante, los cuales adquieren una mayor dimensión, en la medida que no se limita a hacer un análisis jurídico simple, sino que involucra la necesidad y exigencia por construir un discurso crítico que tenga efecto en la sociedad. Señala el autor que “Una Teoría del Derecho que intente aclarar sus presupuestos científicos ha de partir, según el pensador alemán, de los núcleos de racionalidad y de la intelección de las competencias que latén en las prácticas sociales, en particular de las que han configurado la conceptualización moderna de lo jurídico, ya que es en la modernidad, a juicio de Habermas, cuando se establece la conexión entre discurso racional y forma jurídica” (p. 212).

Bajo este hilo conductor, se precisa que el enfoque teórico dado por Habermas supone también, una perspectiva política, es decir del poder político que genera legitimidad mediante unos presupuestos normativos que se construyen y reconstruyen racionalmente. Al respecto, Benente (2016) en “los supuestos del pensamiento político y jurídico de Jürgen Habermas” aporta al estudio sobre una teoría del derecho. Dice al respecto, que se requiere establecer una conexión entre la autonomía privada (considerada en los acuerdos o contratos establecidos en el tráfico comercial y con las partes en un acuerdo de voluntades) y la autonomía pública (generadora de normas y un orden político constitucionalmente válido): “a) la autonomía jurídica de los ciudadanos exige de los destinatarios puedan concebirse como autores del derecho; b) solamente pueden ser autores si cuentan con derechos políticos; c) para ejercer los derechos políticos se les debe garantizar el respeto a su autonomía privada” (Benente, 2016, p. 35).

En suma, el referente teórico propuesto para el presente proyecto de investigación se configura en la necesidad de hacer un análisis crítico del discurso jurídico, en tanto es generador de cambios sustantivos en la estructura social, en particular del tráfico comercial, parte básica de los procesos de insolvencia en persona natural no comerciante.

Determinado el sistema teórico que soporta la presente investigación, valga subrayar que el régimen de insolvencia en persona natural no comerciante se inscribe dentro de los procesos concursales, es el concepto teórico a desarrollar. En este sentido, una primera aproximación, subraya que este concepto se entiende como el conjunto de reglas y principios que determinan la concurrencia de las partes (deudores y acreedores) frente a un estado de crisis financiera o económica de una persona (natural o jurídica). Dependiendo del nivel de complejidad, este tipo de procesos puede conllevar a que participen también trabajadores y el mismo Estado (Garzón Niño, 2015).

Con estos criterios, una primera aproximación a la noción de insolvencia en sentido general proviene de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI) en el que dice que corresponde a “estado de un deudor que no puede atender al pago

general de sus deudas a su vencimiento o estado financiero de una empresa cuyo pasivo excede del valor de su activo” (CNUDMI, 2006, p. 6). Se entiende con esta definición que la insolvencia corresponde a una situación en la que el deudor tiene dificultades financieras y, como efecto, no puede cumplir con los compromisos financieros que ha adquirido.

Profundizando, otros autores dicen que el concepto de insolvencia se puede ver en dos perspectivas. La primera, se basa en la pérdida total del patrimonio o la pérdida parcial del capital para pagar sus obligaciones. En segundo lugar, se entiende como la incapacidad de cumplir con el objeto social, “lo que significa un problema de infra capitalización en el patrimonio del deudor” (Cardona & Guerrero, 2018, p. 67).

Es entonces, la incapacidad financiera del deudor, que conlleva a la pérdida de su mejor patrimonio. Una visión más técnica dice, desde la teoría de mercados, que tiene que ver con la inviabilidad del deudor a hacer sus pagos debido a un detrimento enorme sobre el valor de sus recursos. Estos autores se plantean que el concepto de insolvencia se encuentra determinado por la teoría de mercados, cuya base está el tema económico y los bienes líquidos, los cuales experimentan una pérdida enorme respecto a su valor. Esto genera sobre precio marginal un costo marginal, hasta llevar a que el costo sea capaz de estar por encima del valor unitario en el precio marginal, por ello resulta inviable al deudor (Cardona & Guerrero, 2018).

Es entonces, la incapacidad del deudor para poder pagar sus compromisos financieros, dado que se encuentra en estado de iliquidez (falta de dinero) o en la imposibilidad de obtener recursos financieros para pagar sus responsabilidades. En dirección similar se propone una concepción jurídico-económica de insolvencia, pero relacionada con el comercio. Así, plantea que corresponde a la impotencia que tiene el deudor al momento de afrontar las obligaciones, las cuales ya presentan vencimiento (Casadiego Martínez, 2020).

Por ello, una de las preocupaciones que atiende la CNUDMI es el tema de disociar el endeudamiento de una persona natural (física) de su endeudamiento empresarial, dado que su definición determina el régimen de insolvencia al que se puede acoger. No obstante, se precisa que su ubicación se encuentra determinada por el régimen legal interno que se aplique, pues puede suceder que algunos Estados incluyan a los deudores consumidores o físicos en la ley de insolvencia sobre deudores comerciantes (CNUDMI, 2016).

En este sentido, para comprender a quién se le puede otorgar la categoría de persona natural no comerciante. Se precisa que es menester entender quién asume como comerciante. Para ello, recuerda que el artículo 10 del Código de Comercio dice que no sólo es quien desarrolla una actividad considerada como mercantil, sino también, cuando se ejerce mediante apoderado, por interpuesta persona o intermediario. A esto se suma que la persona se haya inscrito en el registro mercantil (Casadiego Martínez, 2020). Es decir, bajo la exclusión de comerciante, se podría entender el deudor como persona natural no comerciante es aquella que no se encuentra inscrita en tal registro y que ha sufrido un desmedro económico frente a una obligación, la cual es imposible de pagar, dado que tiene una disminución sensible en sus activos.

### 2.3. Bases legales

La base legal del proceso de insolvencia en persona natural no comerciante se encuentra en el Código General del Proceso (Ley 1564, 2012), cuya pertinencia radica en regular la actividad procesal, en particular, para este estudio, del régimen de insolvencia en persona natural no comerciante. De acuerdo con el art. 1º, el objetivo de esta norma es regular la actividad procesal en materia comercial, familia, agrario y civil. Asimismo, es referente en procesos laborales o administrativos, pero sólo en aquellos casos en los cuales el asunto procesal no se encuentre regulado en otras normativas.

Este es el mecanismo que utiliza el deudor para la negociación de sus obligaciones financieras o crediticias. Con esta normativa se pretende negociar tales deudas, pero en mayores condiciones de igualdad frente al o los acreedores. Específicamente, este proceso de insolvencia se encuentra establecidos en el Título IV del CGP (arts. 531 a 576). Importante señalar que esta ley fue reglamentada en el Decreto 2677 de 2012, pero el mismo fue compilado en el Decreto 1069 de 2015.

La estructura general de este régimen está dada por *i)* disposiciones generales (procedencia, ámbito de aplicación, competencia para conocer de estos procedimientos y facultades y atribuciones del conciliador); *ii)* procedimiento de negociación de deudas (requisitos de la solicitud, daciones en pago, duración del procedimiento, efectos de la aceptación, desarrollo de la audiencia, incumplimiento del acuerdo y contenido del acuerdo, entre otros); *iii)* Convalidación del acuerdo privado; *iv)* liquidación patrimonial (apertura y providencia de apertura, efectos de la providencia, acuerdo resolutorio, audiencia de adjudicación, efectos de la adjudicación).

Se destaca que esta normativa es aplicable a personas naturales que se enmarquen en los siguientes elementos básicos; no desarrollen actividades mercantiles (no tener la calidad de comerciantes), no sean parte de un grupo empresarial o que no manifiesten la condición de controlantes de alguna sociedad. Además, con la aplicación de este régimen la persona natural no comerciante estará en condiciones de negociar sus deudas con los acreedores cuando medie la suscripción de un acuerdo con estos; posibilidad de convalidar acuerdos privados pactados con un porcentaje significativo de acreedores y pagar sus obligaciones mediante la liquidación de su patrimonio.

Como elementos a tener en cuenta está el artículo 538 de esta ley prevé dos requisitos para que una persona considere que se encuentra en cesación de pagos:

Estará en cesación de pagos la persona natural que como deudor o garante incumpla el pago de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por más de noventa (90) días, o contra el cual cursen dos (2) o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva.

En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del cincuenta (50%) por ciento del pasivo total a su cargo. Para la verificación de esta situación bastará la declaración del deudor la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento (Ley 1564, 2012, art. 538).

Otro de los aspectos que contempla el proceso de insolvencia en persona natural no comerciante es la convalidación de acuerdos. En efecto, en el artículo 562 del CGP se precisa que el deudor en situación de insolvencia puede llegar a unos pactos o acuerdos con los acreedores, los cuales deben quedar expresados en contratos u otra figura legal (Ley, 1564, 2012). En dicho sentido, se plantea en este artículo que las dificultades que enfrenta, traducidas en cesación de pagos por más de 120 días, tendrá la posibilidad de convalidar acuerdos privados con los acreedores, siempre y cuando ellos representen más del 60% del monto de capital adeudado.

Así, para convalidar dichos acuerdos se deben tener en cuenta las siguientes reglas:

- El acuerdo reemplaza la propuesta de acuerdo previamente establecida y su solicitud será tramitada con el mismo procedimiento de negociación.
- El acuerdo debe ser escrito y reconocido mediante autoridad judicial o notarial por todas las partes (deudores y acreedores), previo cumplimiento de lo previsto en los artículos 553 y 554 del CGP sobre acuerdos de pago.
- Los efectos del acuerdo son permitidos sólo mediante providencia que los convalide.
- Los acreedores parte del acuerdo privado no podrán presentar objeciones, como tampoco impugnar el contenido del acuerdo. No obstante, sí podrán pronunciarse y allegar las pruebas que se requieran para precisar o contradecir los reparos que puedan presentar los demás acreedores excluidos del acuerdo privado.
- Una vez convalidado el acuerdo, será oponible y con el mismo se obligará a todos los acreedores.

Estos aspectos analizados plantean que el régimen de insolvencia en persona natural no comerciante se basa en un conjunto de figuras jurídicas aplicables. Sobre su eficiencia y concurrencia, dependerá del momento en que se encuentre el deudor (en mora o próximo a estar en deuda) aun cuando es claro que es una persona que ya se encuentra en incapacidad de cumplir con las obligaciones.

Respecto a los efectos, se plantean, entre otros, la prohibición al deudor de hacer acuerdos con los acreedores con anterioridad a la apertura del proceso de insolvencia; los bienes del deudor se destinarán exclusivamente a pagar las obligaciones exigibles anteriores al inicio del proceso de insolvencia; se interrumpe el término de prescripción, así como la inoperancia de la caducidad de todas las acciones relacionadas con las obligaciones; deudor y acreedores podrán celebrar un acuerdo resolutorio privado, pero siempre y cuando sea al menos, del 50% del monto total de las obligaciones y por más del 60% de los acreedores.



### 3. DISEÑO METODOLÓGICO

#### 3.1. Tipo y método de investigación

El enfoque de investigación en el que se soportó el presente estudio fue el cualitativo, ya que se sustentó en un análisis crítico y sistemático sobre fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales que configuran la figura jurídica de la insolvencia en persona natural no comerciante. Es decir, no se fundamentó en estudios estadísticos, sino en el análisis cualitativo de documentos, revistas de investigación y desarrollos normativos que permitieron tener una comprensión sistemática y holística sobre el objeto de estudio (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).

De la misma manera, el tipo de investigación que se definió fue dogmático – jurídica o formalista jurídico (Tantaleán Odar, 2016), en la medida que se soportó en el desarrollo normativo de la insolvencia en persona natural no comerciante. También, sobre lo que se aportó desde la doctrina y en la *ratio decidendi* de las sentencias emitidas por las altas cortes. Para este autor ha sido fundamental este tipo de investigación porque tiene en cuenta “las estructuras del derecho objetivo –o sea la norma jurídica y el ordenamiento normativo jurídico- por lo que se basa, esencialmente, en las fuentes formales del derecho objetivo” (p. 3).

Asimismo, en relación con las técnicas e instrumentos de investigación, se recurrió al análisis crítico del discurso, cuyo sustento se encontró en la teoría discursiva del derecho propuesta por Habermas. Su fundamento se encuentra en la necesidad de una reelaboración “de una racionalidad sustentada en el lenguaje que permita resolver las paradojas de la modernidad, de tal manera que apelando a lo más valioso de la tradición se preserve el sustrato de las sociedades modernas occidentales” (Coaguila, 2005, p. 175). Su relevancia estuvo así en el interés por desarrollar un derecho legítimo, es decir una estructura jurídica sobre la que se soportó en una legítima argumentación jurídica que dio respuesta a las necesidades presentes en la sociedad. Esto implicó entender el lenguaje jurídico como una construcción dinámica y comunicativa, es decir, que no se quedó anquilosada como simple norma, sino que influyó notablemente en el desarrollo de la sociedad (Carabante Muntada, 2011).

En el presente caso, se pudo afirmar que la forma como se configuró jurídicamente la insolvencia en persona natural no comerciante incidió positiva o negativamente en el tráfico de los negocios. Esto implicó hacer una caracterización sobre esta figura, es decir, cómo se comportó; asimismo, identificar los fines, fundamentos, garantías y derechos de deudores y acreedores, respecto al Proyecto de Ley de insolvencia y; por último, en pudieron identificar ventajas y fortalezas para cada una de las partes.

#### 3.2. Instrumentos para recolección de información

Los instrumentos para la recolección de la información fueron documentales, principalmente los provenientes de la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Al ser un estudio cualitativo, se tomaron en cuenta las principales investigaciones de los últimos 5 años, preferiblemente, aquellas contribuciones posteriores a la Ley 1564 de 2012, dado que es a partir de la implementación del régimen de insolvencia en persona natural no comerciante.

Igualmente, al ser un estudio basado en fuentes documentales, las técnicas de análisis de información se llevaron a cabo mediante el proceso de análisis/síntesis basada en el análisis de contenido. Esta técnica se encontró en los siguientes elementos: recogida de datos, reducción de datos, disposición de datos y extracción de datos. Este trabajo se dio de manera permanente durante todo el desarrollo del proyecto, en el que se tuvieron en cuenta los criterios temáticos, cronológicos, gramaticales y sociales (Saiz, 2016).

Bien se precisa que el análisis de contenido “trata de descubrir los significados de un documento, éste puede ser textual (...) El propósito es poner de manifiesto los significados, tanto los manifiestos como los latentes, ya para eso clasifica y codifica los diferentes elementos en categorías que representen más claramente el sentido” (Saiz, 2016, p. 4). En este sentido, se llevó a cabo una identificación y clasificación de las categorías, lo cual permitió una transformación de datos organizada, de forma que permitió su comprensión, análisis y respectiva síntesis. Así mismo, permitió llevar a cabo un proceso de integración entre las diversas categorías, a través de la identificación de las interrelaciones entre ellas.

## 4. PLAN DE REDACCIÓN

### 4.1. Caracterización del proceso de insolvencia en persona natural no comerciante presente en el Código General del Proceso

El proceso de insolvencia en persona natural no comerciante se encuentra presente en el Código General del Proceso o Ley 1564 de 2012, en el Título IV, artículos 531 a 576. De este articulado es que se basa el Decreto 2677 de 2012, el cual reglamentó lo establecido en el CGP sobre el procedimiento de insolvencia en persona natural no comerciante. La importancia de este decreto radica en que se establecen los criterios a aplicar por los conciliadores y notarios para estos procedimientos, así como de los mismos centros de conciliación.

El presente decreto tiene por objeto reglamentar los requisitos con los que deben cumplir los operadores de la insolvencia para conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados de los que trata el Título IV de la Sección Tercera del Libro Tercero del Código General del Proceso, los requisitos que deben llenar las entidades que busquen obtener aval para formar conciliadores en insolvencia, las tarifas que pueden cobrarse por conocer de tales procedimientos, la forma de integrar las listas de conciliadores en insolvencia y liquidadores que actuarán en los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante, el tratamiento de los bienes del deudor constituidos como patrimonio de familia inembargable o afectados a vivienda familiar en los procedimientos de insolvencia (Decreto 2677 de 2012, art. 1°).

Aclarados estos aspectos, la caracterización de este proceso de insolvencia requiere un análisis integral de estas dos normas jurídicas. Esta perspectiva implica también, tener en cuenta algunas de las definiciones dadas por el Decreto 2677 de 2012 para comprender el procedimiento y sus efectos para las partes:

- *Aval:* corresponde al reconocimiento que hace el Ministerio de Justicia y del Derecho de aquellas entidades que prestan el servicio de formación de conciliadores en insolvencia.
- *Entidad Promotora:* es aquella entidad (consultorio jurídico universitario u otra persona jurídica) que cuenta con un centro de conciliación. También se denomina como entidad pública.
- *Juez:* corresponde al operador judicial, específicamente de un juzgado civil municipal establecido en el domicilio del deudor o aquél en el que se lleve a cabo el procedimiento de insolvencia. Es quien conoce de las controversias establecidas en el CGP y en el Decreto 2677 de 2012.
- *Operadores de la insolvencia:* son los establecidos y registrados en las listas de los centros de conciliación y notarías. Deben ejercer su función con la debida imparcialidad, independencia e idoneidad.
- *Procedimientos de Insolvencia:* corresponde al proceso en el que deudor y acreedor (es) negocian las deudas y/o se convalidan acuerdos privados (Decreto 2677 de 2012).

Con estas aclaraciones, el ámbito de aplicación es evidentemente claro al subrayarse por las normas que es un procedimiento, un proceso aplicable exclusivamente en personas naturales no

comerciantes. Con este presupuesto, el artículo 531 señala que procede este mecanismo procesal para tres aspectos básicos:

1. Negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias.
2. Convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores.
3. Liquidar su patrimonio (Código General del Proceso, 2012, art. 531).

De los tres elementos señalados, se puede decir que el mecanismo de acuerdo establecido en el CGP es claro en su interés de aplicar estrategias, criterios y estándares para el proceso de negociación entre acreedores y deudores. Se procede así con un proceso de negociación en el orden civil cuyo sustento está expresamente establecido en la ley y se delimita en aspectos de negociación de deudas, en convalidar acuerdos y en liquidación de un patrimonio. Son estas tres opciones las que se pueden llevar a cabo en la ley de insolvencia ya mencionada (Enríquez, 2020).

Se puede señalar que esta ley procede cuando el deudor decide citar pacíficamente y en criterios de igualdad jurídica, a su acreedor o acreedores para conciliar y/o negociar las deudas que haya adquirido con estos y, en consecuencia, lograr cumplir con los compromisos contractuales adquiridos. Esto significa que al ser un proceso de conciliación se propende por hacer cambio en las tasas de interés, en las condiciones para pagar (incluyendo los bienes de su propio patrimonio) y determinar plazos más amplios o laxos para cancelar las deudas. En suma, con la ley de insolvencia se propende por liquidar un patrimonio o convalidar acuerdos privados (Torres, 2018).

Definido el ámbito de aplicación y su procedencia, el CGP determina la competencia para conocer de estos procedimientos, expresando que son los centros de conciliación y las notarías del lugar de domicilio del deudor, son los autorizados para ejercer este derecho. Asimismo, se precisa en el art. 533 *ibídem*, que los abogados conciliadores sólo pueden conocer de estos procedimientos, mediante designación dada por el centro de conciliación. Además, los procedimientos llevados ante los centros de conciliación ubicados en los consultorios jurídicos de las facultades de derecho y de las entidades públicas (negociación de deudas y convalidación de acuerdos) serán gratuitos. No sucede lo mismo con los notarios y centros de conciliación, los cuales se encuentran autorizados a cobrar por el proceso de insolvencia (las tarifas son definidas por el Gobierno Nacional) pero sin que ello implique que tales tarifas vayan a impedir o convertirse en barreras de acceso.

Pero, en aquellos casos en los cuales no exista centro de conciliación debidamente autorizado, el deudor podrá elegir otro centro de conciliación o notaría presente en el mismo circuito judicial o círculo notarial. Bien subrayan Guevara y Vergara (2013) que los conciliadores legalmente aptos son aquellos que se encuentran inscritos en listas de centros de conciliación, pero que son debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. No obstante, existe la excepción y es en aquellos sitios en donde no existan centros de conciliación, ni notarías autorizadas.

Pero, de igual manera, cuando se presenten controversias y no se logre la conciliación, el artículo 534 del CGP precisa que conocerá el juez civil municipal del lugar de domicilio del deudor o en el lugar en donde se esté llevando la negociación de insolvencia. Una vez definido el juez, será éste el competente para conocer de la liquidación patrimonial y de las demás controversias que se presenten a lo largo del proceso.

Ahora, respecto a las cualidades y requisitos que deben cumplir los abogados conciliadores, el Decreto 2677 de 2012, en particular el art. 11 se señala quiénes pueden hacer como conciliadores habilitados para conocer de la insolvencia en persona natural no comerciante. El primero, los conciliadores en derecho son aquellos que cursan y aprueban el Programa de Formación como conciliadores y se han inscrito en un centro de conciliación o en una notaría. El segundo, pueden ser conciliadores quienes se encuentren inscritos en las listas ante la Superintendencia de Sociedades respecto al régimen de insolvencia empresarial y que se encuentren inscritos en los centros de conciliación o el notario. En tercer y último lugar, los notarios de forma directa cuando se presenta ante esta entidad y no se requiere la acreditación de requisitos adicionales.

Estos requisitos plantean el tema del Programa de Formación en Insolvencia, precisado en el Decreto 2677 de 2012. En primer lugar, como ya se enunció, que los conciliadores en insolvencia empresarial están capacitados para ejercer como conciliadores en insolvencia en persona natural no comerciante, dado que su importancia está en haber pasado satisfactoriamente dicho programa. Se dice igualmente que el Programa debe tener como mínimo 120 horas, de las cuales el 50% debe ser práctico. Los que pasen satisfactoriamente el curso serán registrados por la entidad formadora ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. Finalmente, se exige que los conciliadores deben llevar a cabo una educación continuada de mínimo 40 horas en 2 años (certificado emitido por la entidad formadora). Esta educación se puede materializar en cursos, seminarios, foros o cualquier evento de similares características.

Otro de los elementos que caracterizan el procedimiento de insolvencia en persona natural no comerciante tiene que ver con las facultades y atribuciones taxativas del conciliador, siendo las más relevantes las que se mencionan a continuación, pero partiendo del deber del conciliador: “velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles protegidos constitucionalmente” (CGP, 2012, art. 537-Parágrafo).

- Citar al deudor y acreedores y a quienes lo considere.
- Informar en debida forma al deudor y acreedores sobre los límites, alcance y objeto del procedimiento de negociación en las deudas y/o en los acuerdos de pago.
- Verificar la información aportada por el deudor sobre los supuestos en los que se soporta la insolvencia.
- Solicitar la información que considere necesaria.
- En su calidad de conciliador, impulsar a las partes a lograr fórmulas de acuerdo o arreglo a partir de la propuesta del deudor.
- Propiciar acuerdos de pago en consonancia con la ley.
- Levantar actas de las audiencias que se realicen con su respectivo registro y registro ante el centro de conciliación o notaría respectiva.
- Certificar los resultados de la negociación (aceptación, fracaso, celebración acuerdo, cumplimiento, incumplimiento).

- Conforme a ley, elaborar el documento contentivo sobre el orden de atención de las acreencias objeto del procedimiento de insolvencia.

Con estos elementos básicos, el procedimiento sobre negociación de deudas quedó establecido en los artículos 538 ss. En primer lugar, se plantean los supuestos de insolvencia, en el que se establece que hay cesación de pagos cuando el deudor haya incumplido dos (2) o más obligaciones que se encuentren en favor de dos (2) o más acreedores y que lleven más de noventa (90) días. También, se está ante el supuesto de insolvencia cuando existan dos o más procesos ejecutivos o en la jurisdicción coactiva. A esto se añade que el pasivo que se encuentre a cargo del deudor debe representar más del 50% de su total, la cual deberá ser verificada por el mismo deudor mediante su declaración bajo gravedad de juramento.

Respecto a los requisitos para su trámite, el artículo 539 del CGP establece que la negociación de las deudas debe incluir la siguiente documentación o información:

- Informe sobre las causas que conllevaron a cesación de pagos.
- Propuesta de negociación de deudas, basada en criterios de claridad, ser expresa y objetiva.
- Relación pormenorizada de todos los acreedores y el orden respecto a la prelación de créditos, en los términos de los artículos 2488 ss. del Código Civil (derecho del acreedor a la persecución de todos los bienes del deudor- bienes inmuebles y muebles). Se debe tener una identificación clara de cada acreedor (nombre, domicilio, correo electrónico) la cuantía de la deuda (capital e intereses), naturaleza de los créditos y vencimiento. También, se deberá contar con la información de los codeudores o fiadores.
- Relación completa de bienes, su valor estimado e identificación plena de los mismos. Se debe indicar si los mismos tienen algún tipo de afectación o medida cautelar, incluyendo la afectación a vivienda familiar y los que son de familia inembargable.
- Relación completa de los procesos judiciales que se llevan a cabo. Bien los que adelanta directamente el deudor o los que cursan contra este.
- Certificación de ingresos por parte del empleador. Si es trabajador independiente, se debe hacer una declaración sobre tales ingresos y bajo gravedad de juramento.
- Valor de los recursos con los que se cuenta para pagar las obligaciones, pero descontando los gastos para la subsistencia del deudor y personas a cargo. También, los gastos relativos a la conservación de los bienes.
- Información sobre la existencia o no de una sociedad conyugal o patrimonial vigente. Debe soportarse con una copia de la escritura pública o sentencia mediante la cual se haya liquidado (separación de bienes), pero siempre y cuando se haya producido con dos años de anterioridad a la solicitud de insolvencia.
- Obligaciones alimentarias a cargo del deudor (cuantía y beneficiarios).
- Se debe incluir en la solicitud una manifestación expresa que la información aportada no tiene omisiones, errores o imprecisiones que conlleven a no poder conocer cuál es la verdadera condición económica del deudor, así como en su capacidad de pago.

Una vez presentada la solicitud, el centro de conciliación o la notaría, tienen tres (3) días para designar al conciliador, quien cuenta con dos (2) días para aceptar tal encargo. Una vez definido el conciliador, éste tendrá cinco (5) días para verificar el cumplimiento de los requisitos

legales. Caso contrario, se concederá un plazo de cinco (5) días al deudor para que corrija los vacíos que se presenten. Si no se subsana la solicitud, se procede con su rechazo. Si el deudor no está conforme con la decisión, puede proceder con el recurso de reposición el cual se tramitará ante el mismo conciliador.

Una vez aceptada la solicitud, se fija fecha de audiencia de negociación de deudas, el cual deberá surtir en los 20 días siguientes. Este procedimiento no podrá ser superior a 60 días desde el momento de su aceptación. No obstante, dicho plazo podrá ser prorrogado por 30 días más en caso de solicitud del deudor o de uno de los acreedores. Frente a la aceptación de la solicitud, es deber del conciliador comunicar a todos los acreedores que han sido relacionados por el deudor, los montos que éste relacionó, así como la fecha para la audiencia de conciliación. En misma dirección, el conciliador deberá informar a los jueces que llevan procesos relacionados con los compromisos del deudor, sobre la aceptación del procedimiento de insolvencia, con el fin de suspenderlo y dejar sin efecto las actuaciones que se pudieren haber adelantado (CGP, art. 548). De igual manera, con la aceptación de la solicitud, los siguientes son los efectos establecidos en el art. 545 del CGP:

- Imposibilidad de iniciarse nuevos procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva contra el deudor y tampoco de restitución de bienes por mora en pago de cánones. Si así ocurriere, el deudor puede solicitar la nulidad del proceso.
- No se podrán suspender los servicios públicos domiciliarios de la casa de habitación del deudor. En caso de haber sido suspendidos, los mismos deberán restablecerse.
- El deudor debe presentar en los cinco (5) días siguientes a la aceptación de la insolvencia, una relación actualizada sobre sus activos y pasivos.
- Prohibición de iniciar nuevo proceso de insolvencia, hasta no surtir el trámite el que se encuentre vigente.
- Se interrumpen los términos de prescripción, no operará la caducidad de las acciones relativas a los créditos contra el deudor.
- Sobre los bienes se precisa que el pago de “impuestos prediales, cuotas de administración, servicios públicos y cualquier otra tasa o contribución necesarios para obtener paz y salvo en la enajenación de inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro.

Además de los efectos mencionados, en el art. 549 del CGP (2012) se precisa que el deudor no podrá en ningún momento otorgar garantías, sin que haya mediado el consentimiento de más del 50% de los acreedores que representan el valor de los pasivos relacionados por el deudor. En mismo artículo se añade que esta regla aplica también en caso de que se quiera adquirir nuevos créditos.

Resulta importante subrayar que, los procesos ejecutivos por alimentos en curso se encuentran exceptuados para la negociación de deudas. En este caso el artículo 546 del CGP pone en evidencia que prevalece el interés del menor sobre los demás. Pero, una vez se lleve a cabo el proceso de desembargo de los bienes o en la existencia de un remanente, los mismos se podrán a disposición del deudor y se le deberá informar al conciliador para lo respectiva a la insolvencia.

Un aspecto esencial son los garantes o codeudores de los créditos o deudas que se encuentren en el marco de este procedimiento. Para estos terceros, cuando se han constituido garantías reales sobre sus bienes o que se encuentran obligados en su calidad de codeudores o fiadores, se deben aplicar las siguientes reglas:

- Los procesos ejecutivos contra estos terceros continuarán, salvo que los acreedores se manifiesten en otro sentido.
- Los acreedores pueden iniciar en cualquier momento acciones judiciales contra estos terceros. Es deber de los acreedores informar al conciliador sobre posibles arreglos que se surtan en estos procesos, generalmente ejecutivos.

Con estos criterios incluidos en el procedimiento de insolvencia en persona natural no comerciante, el art. 550 del CGP (2012) estableció las reglas que se deben aplicar para el desarrollo de la audiencia para la negociación de deudas en los siguientes términos:

- El conciliador comunica a los acreedores la relación detallada de cada una de las acreencias, con el fin de determinar si existe acuerdo o discrepancias respecto a la existencia, cuantía y naturaleza de las obligaciones allí consignadas o relacionadas. Si no se presentan objeciones, se toman las acreencias como definitivas.
- En caso de discrepancias, el conciliador promoverá fórmulas para el arreglo en concordancia con el régimen de insolvencia. En dicho sentido, se podrá suspender la audiencia si así se requiere.
- Si no hay objeciones o las mismas fueron conciliados, se procede a considerar y analizar la propuesta del deudor. Para ello el conciliador le solicitará al deudor que exponga la propuesta de pago de sus deudas u obligaciones.
- En este punto, se escucharán las contrapropuestas y las posibles fórmulas o alternativas de arreglo.
- Una vez finalizado, se procede a levantar el acta, que será suscrita por el conciliador y el deudor. Los originales reposarán en el centro de conciliación o la notaría para cuando se requieran copias del arreglo al que se llegó.

En este caso, se considera que sería importante que el acta sea firmada también por los acreedores, ya que son parte fundamental de la aceptación del arreglo al que se llega. Ahora, el desarrollo de la audiencia no deja en claro qué pasaría si no se llega a un acuerdo una vez se han escuchado las contrapropuestas y las alternativas de arreglo. Sí se plantean las objeciones, pero estas son al principio de la audiencia, pero no logra delimitar el procedimiento en esta parte final, en el que realmente se debaten las controversias por lograr un buen acuerdo cada una de las partes intervinientes.

No obstante, estos vacíos identificados en el art. 550 del CGP tienen una posible solución en el art. 551 ibídem, pues plantea que, en caso de no llegar a un acuerdo, pero si se advierte que es posible llegar al mismo, el conciliador podrá suspender la audiencia y reanudarla en un plazo máximo de 10 días. Este sería el término legal para las audiencias, pues la ley es taxativa en que toda extensión más allá de este término será considerado como un procedimiento fracasado.



No sucede así con las objeciones presentadas en la audiencia. En este caso el conciliador lo suspende por 10 días. En este tiempo les concede 5 días a los objetantes para que soporten y presente un escrito con su objeción y pruebas. Una vez recibido, se corre traslado al deudor y demás acreedores, quienes se deben pronunciar al respecto, así como aportar las respectivas pruebas si se considera necesario. Estos escritos serán remitidos por el conciliador al juez, quien deberá resolver de plano sobre estas objeciones, el cual se dará mediante un auto que no admite recurso alguno y devuelve lo actuado al conciliador. Con lo decidido por el juez se continuará con la audiencia (Ley 1564, 2012, art. 552).

Una vez clarificados los criterios de la audiencia, el acuerdo de pago debe contener las siguientes reglas establecidas en el art. 554 del CGP (2012):

- Se debe celebrar dentro de la audiencia y en el término previsto.
- Debe ser aprobado por el deudor y por dos o más acreedores, quienes debe representar más del 50% del monto total de capital de la deuda. Es decir, no se tienen en cuenta los intereses, sanciones o multas. Las deudas en moneda extranjera o en UVR deberán liquidarse con su equivalente en pesos.
- El acuerdo comprende a la totalidad de los acreedores, no sólo a los que la aceptaron.
- Puede versar sobre cualquier tipo de obligación patrimonial que haya sido contraída por el deudor, incluyendo las del Estado como acreedor.
- Cuando se involucren o afecten bienes sujetos a registro, se debe inscribir copia del acta de acuerdo, sin que se requiera otorgar escritura pública.
- Se podrá disponer de la enajenación de aquellos bienes embargados del deudor en los procesos ejecutivos suspendidos. Esto implicará levantar la medida cautelar, la cual debe ser solicitada por el deudor, con soporte en el acta que disponga de estos bienes.
- En caso de créditos estatales, el acuerdo, por ser créditos fiscales, no podrá incluir aspectos como condonación o rebajas de impuestos, contribuciones o tasas, salvo norma en contrario (disposición fiscal).
- Se debe respetar la prelación y privilegios establecidos en la ley, pero también, un trato equitativo a todos los acreedores con la misma clase o grado.
- El acuerdo no podrá incluir o implicar una novación de obligaciones, salvo que se establezca mediante pacto escrito del deudor como de cada uno de los acreedores (individual o su totalidad).
- Respecto a los pasivos superiores a cinco (5) años, los mismos no podrán preverse, aun cuando es posible que así lo disponga el 60% de los créditos o que la obligación se encuentre pactada por un término superior (CGP, 2012, art. 554).

Además de las reglas anteriormente señaladas para el acuerdo de pago, el art. 554 establece expresamente el contenido del acuerdo, el cual se debe ceñir bajo los siguientes elementos mínimos.

- En el acuerdo debe quedar claro la forma como serán atendidas las obligaciones, en orden de prelación legal de cada uno de los créditos.
- Los plazos (meses, días, años) en que se pagarán las obligaciones presentes en el acuerdo.

- El régimen de intereses aplicable a cada una de las obligaciones, incluyendo su condonación.
- Determinación de los bienes que se entregarán en caso de daciones en pago pactadas y, en consecuencia, las obligaciones que ello extinguirán. Asimismo, la relación de los acreedores que aceptarán las daciones en pago, de la sustitución o disminución de garantías, las cuales requerirán de un consentimiento expreso del acreedor.
- El término para su cumplimiento.

Uno de los efectos del acuerdo de pago es que continuarán suspendidos los procesos de ejecución y de restitución de tenencia que son promovidos por los acreedores. Otro de los aspectos tiene que ver con la posibilidad de reforma del acuerdo, contemplada en el art. 556 del CGP, en el que tanto acreedores con una cuarta parte de los créditos insolutos, así como el deudor podrán solicitar una reforma del acuerdo. Ésta se hace ante el centro de conciliación o notaría en donde se encuentra radicado el acuerdo.

Esta solicitud será revisada por el conciliador quien citará a audiencia de reforma de acuerdo en los 10 días siguientes. En dicha audiencia se deberá indagar sobre la conformidad o no de los acreedores frente a la actualización solicitada. En caso de discusiones, se aplicarán las mismas reglas de la celebración de un acuerdo de insolvencia en persona natural no comerciante, ya relacionada anteriormente. Igual sucede con la modificación propuesta por el deudor. Así, en caso de no llegarse a un acuerdo, no se promoverán nuevas audiencias, sino que el acuerdo previo e inicial continuará siendo vigente. Es decir, no se admitirán suspensiones de la audiencia, sino que será sólo una para atender la solicitud de reforma del acuerdo.

En esta dirección, el CGP establece la posibilidad de impugnar el acuerdo o su reforma, el cual se llevará a cabo cuando se presenten las siguientes situaciones:

- Que el acuerdo contenga cláusulas ilícitas en el orden legal de prelación de créditos (altere el orden constitucional o legal establecido, disponer de ordenes distintos a los establecidos).
- Que el acuerdo contenga cláusulas que promuevan privilegios a algunos créditos que sean de la misma clase u orden, que vulneren el principio de igualdad entre acreedores.
- Que el acuerdo no incluya a todos los acreedores anteriores a la aceptación de la solicitud de insolvencia en persona natural no comerciante.
- Que el acuerdo incluya otro tipo de cláusulas que violen la Constitución y/o la ley.

Cuando se presente la impugnación, la misma se hará ante el conciliador en un plazo de cinco (5) días seguidos a la audiencia de acuerdo, con las respectivas pruebas que lo soporten. Una vez recibido, el deudor y demás acreedores podrán pronunciarse al respecto por escrito, aportando idénticamente las respectivas pruebas. Estos escritos deberán ser enviados por el conciliador al juez, quien resolverá de plano. En ese caso, el juez podrá solicitar que la audiencia sea saneada, podrá también, declarar probada la nulidad, para lo cual el conciliador deberá, en un término de 10 días, corregir el acuerdo. Si el acuerdo no es corregido en este lapso, el conciliador deberá decretar la apertura del proceso de liquidación patrimonial.

Sobre estos elementos, si se cumple el acuerdo en los términos establecidos, el deudor deberá solicitar al conciliador la verificación del cumplimiento, con la respectiva relación de las obligaciones satisfechas. En este sentido, el conciliador les comunicará a los acreedores para que se pronuncien en un plazo de cinco (5) días. Si hay silencio de los acreedores se entenderá que consintió con lo relacionado por el deudor. En consecuencia, el conciliador deberá comunicar y enviar la respectiva certificación a los jueces que conocen de los procesos ejecutivos que se llevan a cabo contra el deudor o con los terceros involucrados (codeudor, garante). Una vez cumplido el acuerdo, el deudor podrá solicitar nuevamente la negociación de deudas después de cinco (5) años desde la fecha de dicho cumplimiento (Ley 1564, 2012, art. 558).

En caso del fracaso de la negociación, el conciliador deberá remitir al juez civil de conocimiento para el decreto de la apertura del proceso de liquidación patrimonial. Asimismo, si el deudor incumple con el acuerdo, los acreedores deberán informarlo al conciliador a fin de citar a audiencia para revisar y estudiar una posible reforma del acuerdo de pago. En este caso podrá probarse el incumplimiento y si éste es reiterado, se continuará con el proceso de liquidación patrimonial. Si se prueba que no hay incumplimiento, se continuará con la negociación de deudas.

En este punto es importante retomar el tema de la liquidación patrimonial en los procesos de insolvencia en persona natural no comerciante. En efecto, los artículos 563 ss. establecen varios elementos que se deben tener en cuenta. En primer lugar, plantea tres eventos en los cuales es posible iniciar la liquidación patrimonial: fracaso de la negociación destinada al acuerdo de pago, por haberse decretado la nulidad del acuerdo de pago o su reforma o por incumplimiento del mismo:

Cuando la liquidación patrimonial se dé como consecuencia de la nulidad o el incumplimiento del acuerdo de pago, el juez decretará su apertura en el mismo auto en que declare tales situaciones. En caso de fracaso de la negociación, el conciliador remitirá las actuaciones al juez, quien decretará de plano la apertura del procedimiento liquidatorio (Ley 1564, 2012, art. 563 – parágrafo).

En dicho sentido, la providencia de apertura la dispone el juez de las siguientes medidas:

- Nombrar liquidador y fijar honorarios provisionales.
- Ordenar al liquidador para notificar a acreedores vinculados al procedimiento de insolvencia (5 días siguientes a su posesión). También, publicación en periódico de amplia circulación nacional para convocar a acreedores y ser parte en el proceso.
- Ordena al liquidador de actualizar el inventario de valor de los bienes del deudor (20 días a su posesión).
- Oficiar a jueces que lleven a cabo procesos ejecutivos contra el deudor, para incorporarlos al proceso (incluye también los ejecutivos por concepto de alimentos). Debe darse dicha incorporación antes del traslado para las objeciones.
- La prevención “prevención a todos los deudores del concursado para que sólo paguen al liquidador advirtiéndoles de la ineficacia de todo pago hecho a persona distinta” (CGP, 2012, art. 564-num. 5°).

Estas medidas tomadas por el juez para la declaración de apertura de la liquidación patrimonial tienen significativos efectos, siendo los más relevantes, los establecidos en el art. 565 del CGP (2012):

- Prohibición al deudor para hacer cualquier tipo de pagos o arreglos unilaterales (compensaciones, daciones en pago, desistimientos, arreglos, allanamientos, conciliaciones, etc.). Esto significa que las obligaciones del deudor se sujetarán a las reglas del concurso, salvo las relativas a obligaciones alimentarias relacionadas con hijos menores. Cualquier pago o transacción que se desarrolle por fuera de estas reglas serán ineficaces.
- Los bienes del deudor serán de destinación exclusiva a las obligaciones anteriores al procedimiento de liquidación patrimonial. No obstante, si el bien es adquirido con posterioridad, no se incluirá dentro de esta liquidación, es decir no hará parte de este proceso.
- Concentrar todas las obligaciones a cargo del deudor que sean anteriores a la providencia de apertura de liquidación patrimonial.
- Bienes y derechos del deudor se integrarán en la masa de activos al momento de la apertura de liquidación patrimonial. Se excluyen de los activos los bienes propios del cónyuge o compañero permanente, los constituidos como patrimonio de familia inembargable, afectación de vivienda familiar y los que tengan condición de inembargable.
- Se interrumpe el término de prescripción e inoperancia de la caducidad de las acciones en relación con las obligaciones a cargo del deudor (perfeccionadas o exigibles). Se precisa en el CGP que la exigibilidad de las obligaciones no incluye a los codeudores solidarios.
- Remisión de los procesos ejecutivos contra el deudor (incluidos alimentos) a disposición del juez. Se aclara en el CGP (2012) que la incorporación de los procesos ejecutivos a la liquidación patrimonial, conlleva que estarán sujetos a esta y deben incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. Si no se hace dicha incorporación en este momento, quedan sujetos a extemporaneidad.
- Terminación de los contratos de trabajo en los cuales el deudor asuma la condición de patrono (debe proceder la respectiva indemnización).
- El liquidador deberá presentar los inventarios y avalúos al juez, quien debe correr traslado a las partes por 10 días, mediante auto que no admite recurso. Las partes deberán presentar las observaciones pertinentes y, si es necesario, hacer llegar los avalúos que consideren diferentes al presentado por el liquidador. Se corre traslado a las demás partes para que se pronuncien al respecto y presenten las debidas observaciones. Con estos elementos, el juez resuelve en el mismo auto en el que se cita a la audiencia de adjudicación (CGP, 2012, arts. 566 - 567).
- El juez en audiencia resolverá sobre créditos presentados, objeciones, inventarios, avalúos del liquidador y las respectivas observaciones. En dicha providencia se cita a audiencia de adjudicación en los 20 días siguientes, así como la orden al liquidador para un proyecto de adjudicación, para la respectiva disposición de las partes interesadas.
- En cualquier momento del proceso de liquidación patrimonial, el deudor con los acreedores (más del 50% del monto total de las obligaciones) podrán celebrar un acuerdo resolutorio, siempre bajo los criterios de los artículos 553 y 554 del CGP (2012)

(Criterios de acuerdo de pago y contenido del acuerdo de pago). Una vez presentado al juez, el mismo verificará su legalidad y, conforme a los mismos criterios del art. 557 *ibídem*, procederá a declarar su nulidad, saneamiento o validez.

Una vez resueltos estos asuntos, se procede con la audiencia de adjudicación el cual se soportará en las siguientes reglas establecidas en el art. 570:

- Definición sobre cómo serán atendidas las obligaciones establecidas en la liquidación y con sujeción a la prelación legal de los créditos.
- La liquidación de bienes también incluye el dinero existente, el cual será repartido conforme a la prelación legal de créditos.
- Respeto por la igualdad de los acreedores, adjudicando en proporción según cada clase.
- Primero se reparte el dinero, después los bienes inmuebles y, finalmente, los bienes muebles y las cosas incorporales.
- La adjudicación se dará en bloque (naturaleza de los activos). En caso contrario, serán adjudicados los bienes en forma separada. La adjudicación de bienes se dará en común y proindiviso, conforme a la proporción que corresponda.
- La adjudicación se basa en criterios de equivalencia, igualdad y semejanza.
- Una vez hecha la adjudicación, los acreedores destinatarios podrán negarse a aceptarla, mediante informe en misma audiencia. En ese sentido, los bienes que no sean recibidos, serán adjudicados para el pago de los otros acreedores que sí acepten la adjudicación. Si hay remanentes, los mismos serán adjudicados al deudor (Ley 1564, 2012, art. 570).

Una vez terminada la audiencia, valga señalar que se presentan efectos de la adjudicación, tal como se menciona en el art. 571 *ibídem*, entre los cuales se puede mencionar:

- Los saldos insolutos se mutarán en obligaciones naturales, con los respectivos efectos del artículo 1527 del Código Civil (no confieren el derecho a exigir, pero una vez cumplidas autorizan en retener lo que se ha dado o pagado). Sin embargo, no tendrá efecto en aquellos casos en los cuales el deudor omite relacionar bienes o créditos y oculta o simula deudas.
- De igual manera, los acreedores que no se encuentren satisfechos con el procedimiento de liquidación, no podrán perseguir los bienes del deudor que hayan sido adquiridos con posterioridad a la liquidación.
- La transferencia del derecho de dominio de aquellos bienes que se encuentran sujetos a registro se hará mediante la inscripción de la providencia de adjudicación en el registro. La importancia de esta inscripción es que se hará sin cuantía para evitar efectos en impuestos y derechos de registro. En los bienes muebles será únicamente con la ejecutoria de la providencia.
- El liquidador tiene la responsabilidad de la entrega material de los bienes en los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia de adjudicación.

Además de los efectos de la providencia de adjudicación, es importante destacar que se podrá demandar mediante revocatoria o simulación de actos que celebre el deudor como: contratos a título oneroso, constitución de hipotecas, prendas (que se hayan celebrado 18 meses anteriores a aceptar el proceso de insolvencia en persona natural no comerciante). También se solicitará

revocatoria de aquellos actos a título gratuitos celebrados con 24 meses de anterioridad a la aceptación de solicitud de insolvencia. Igual sucede con los actos entre cónyuges o compañeros permanentes en la separación de bienes, sobre todo cuando se ha generado un perjuicio a los acreedores. Importante destacar que se reconoce una recompensa del 10% al acreedor que promueva exitosamente la acción revocatoria.

En síntesis, el proceso de insolvencia en persona natural no comerciante acoge elementos normativos que propenden por establecer criterios equitativos y taxativos a las partes, especialmente a los acreedores, pues son quienes se pueden ver afectados con este tipo de procedimientos que pueden incidir negativamente en la recuperación de los créditos en mora. Añadido, queda el interrogante sobre los verdaderos efectos que podría generar en el deudor que le cancelen los contratos de trabajadores a su cargo, ya que es posible que termine impidiendo que el deudor pueda encontrar mecanismos para superar la condición de insolvencia en el que se encuentra.

#### **4.2. Fines, fundamentos, garantías y derechos a deudores y acreedores en los cuales se soporta el proyecto de Ley de insolvencia en personas naturales no comerciantes.**

Con los elementos jurídicos que soporta el proceso de insolvencia establecido en el CGP (2012) el análisis se centra en tres proyectos acumulados de Ley que cursan debate en la Cámara de Representantes, relacionados con el régimen de insolvencia en persona natural no comerciante. Estos corresponden al texto aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en primer debate al Proyecto de Ley no. 064 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley no. 114 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley no. 333 de 2020 Cámara (diciembre de 2020). Con estos proyectos, el objeto de la ley que se busca aprobar se basa en cuatro elementos básicos; el fortalecimiento de las garantías procesales de los acreedores, de forma que logren negociar y recibir el desembolso de sus acreencias en unos términos razonables; instituir un régimen diferenciado en aquellos casos en los cuales este en empresas de economía solidaria dentro de los acreedores; definir medidas que permitan flexibilizar el proceso insolvencia en persona natural no comerciante, como consecuencia de la pandemia COVID-19; modificar algunas de las normas del régimen de insolvencia, debido a la polémicas e inconvenientes generados en el proceso de negociación de deudas o estancamiento de procesos liquidatarios (Proyecto de Ley 114, 2020, art. 1°).

En relación con el ámbito de aplicación, se precisa que serán los procedimientos aplicados a personas naturales no comerciantes. En esta línea, excluye a las personas naturales no comerciantes cuya condición es ser controlantes de sociedades que se encuentren gestionando procesos de insolvencia empresarial.

Respecto a la competencia para conocer de este tipo de procedimientos, se dice que son los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y las notarías, quienes llevan a cabo el proceso mediante conciliadores escritos en las listas. Se precisa en el artículo 3° del Proyecto *ibídem*, que el deudor podrá acudir a un abogado certificado como conciliador para conocer directamente del caso y con un acompañamiento de un delegado del Ministerio Público, quien es el funcionario que avalará el acuerdo de pago. Señala enseguida, que en aquellos casos en los cuales el municipio no cuente con centros de conciliación o de

conciliadores, será el agente del Ministerio Público el que asuma el procedimiento. Asimismo, en caso de no existir en el municipio centros de conciliación autorizados, ni notarías, el deudor podrá elegir alguno de los que se encuentre en el mismo circuito judicial o notarial.

De la misma manera, la competencia para estos procedimientos será la jurisdicción ordinaria civil, en particular el juez civil del domicilio del deudor o el domicilio en donde se esté adelantando el procedimiento de negociación de deudas. Además, el procedimiento de negociación de deudas se basará en el principio de gratuidad en centros de conciliación ubicados en consultorios jurídicos de facultades de derecho y en las entidades públicas. No así en las notarías y en los centros de conciliación privados, en el que se cobrará por los servicios prestados. Se aclara que las expensas (comunicaciones, revisión de expedientes, gastos secretariales) causadas por el procedimiento de insolvencia han de ser asumidas por la parte solicitante.

Se señala en el párrafo primero del artículo 5° *ibídem*, que las expensas, tanto públicas como privadas, serán asumidas con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). En el párrafo segundo se aclara que una vez liquidado el FOME, los recursos deberán disponerse por parte o directamente del Ministerio de Justicia y del Derecho. Importante recordar que esta medida se adopta debido a la necesidad de hacer frente a la pandemia COVID-19, como un mecanismo para apoyar los procesos de insolvencia a todos los deudores. En dicho sentido, mediante el Decreto 444 de 2020 se creó el FOME para atender precisamente la emergencia económica, social y ecológica generada por esta pandemia.

Respecto a los supuestos para declarar la insolvencia, el artículo 6° (adiciona al art. 538 del CGP) se señala que la persona natural incurre en cesación de pagos cuando, en calidad de deudor o garante, se incumpla en el pago de dos o más obligaciones a dos o más acreedores, en un periodo superior a 90 días calendario. También, en aquellos casos en el que estén cursando dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva. Mención especial las empresas de economía solidaria, pues se dice que dentro de los acreedores “se encuentre una o más empresas de economía solidaria, el incumplimiento de pago deberá ser como mínimo de ciento ochenta (180) días calendario” (Proyecto de Ley de Insolvencia, 2020, art. 6°). Se precisa en mismo artículo que el porcentaje de las obligaciones debe ser superior al 30% del pasivo total del deudor.

Definidos los supuestos para declarar la insolvencia, existen unos requisitos de solicitud del trámite para la negociación de las deudas, entre los que se destacan los siguientes:

- Un informe sobre las causas que determinaron la situación de cesación de pagos.
- La propuesta para la negociación de deudas (objetiva, expresa y clara). Si dentro de los acreedores hay empresas de economía solidaria, sólo se podrán incluir acreencias que se encuentren más allá del mes anterior a la presentación de la solicitud de insolvencia.
- Relación actualizada y completa sobre todos los acreedores en orden de prelación de créditos (conforme al artículo 2488 ss. del Código Civil). En ese sentido, las empresas de economía solidaria se ubican bajo la figura de créditos de segunda clase, en el “puesto número tres, dentro de los créditos del acreedor prendario, excepto las obligaciones que tengan garantía hipotecaria” (Proyecto de Ley de Insolvencia, 2020, art. 7°). La información debe señalar el nombre, la dirección y el domicilio de cada uno de los

acreedores; la cuantía (capital e intereses), naturaleza del crédito, interés y documentos en el que se soporte la obligación.

- Relación completa de bienes (inmuebles, muebles), el valor estimado de los mismos y los datos necesarios para su identificación y ubicación, información sobre los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares de los mismos e identificar cuáles bienes tienen afectación a vivienda familiar o patrimonio de familia inembargable. Toda la información se deberá acreditar apropiadamente.
- Relación de los procesos judiciales de carácter patrimonial que cursa a favor o en contra del deudor.
- Certificación de ingresos del deudor librada por su empleador. Si es trabajador independiente deberá hacer una declaración bajo gravedad de juramento, con su respectivo sustento documental.
- La información del monto de los recursos de que dispone el deudor para el pago de sus obligaciones, exceptuando los gastos requeridos para la subsistencia del deudor, así como de las personas que se encuentren a su cargo, en la conservación de los bienes y los respectivos gastos para el procedimiento de insolvencia (soportado debidamente).
- Conciliadores y notarios deben consultar el Registro Único Empresarial (RUES) para determinar su competencia en la negociación de deudas o convalidar los acuerdos.
- El deudor tiene que acreditar formación en finanzas personales debidamente certificada por una entidad reconocida gubernamentalmente.
- Información sobre la existencia o no de una sociedad conyugal o patrimonial vigente. Debe soportarse con una copia de la escritura pública o sentencia mediante la cual se haya liquidado (separación de bienes), pero siempre y cuando se haya producido con dos años de anterioridad a la solicitud de insolvencia.
- Se mantendrá la deducción de libranza o descuento directo considerado en apoyo de los Fondos de Empleados, Cooperativas y Asociaciones Mutuales.

De estos requisitos para la solicitud del trámite de negociación de las deudas, se observa que existen mayores exigencias a los deudores para acceder a este mecanismo, dado que conlleva a la obligación de hacer un curso sobre formación de finanzas. De la misma manera, no se tiene claro por qué se debería consultar el REUS, pues ello significaría identificar previamente si el deudor es empresario, esa sería tal vez la razón para este certificado.

Posteriormente, en el artículo 8° (modificatorio del art. 541 del CGP) se plantea la designación de conciliador y su respectiva aceptación. Una vez presentada la solicitud de declaración de insolvencia, se cuenta con dos días hábiles para la designación de conciliador, quien tiene 24 horas para manifestar su aceptación o, de lo contrario, ser excluido de la lista de conciliadores (el cargo de conciliador es de obligatoria aceptación). La primera tarea del conciliador será de evaluar la solicitud de negociación de deudas y verificar si cumple o no con los requisitos.

En igual medida, el artículo 11 del Proyecto de Ley de Insolvencia (modificatorio del art. 544 del CGP) precisa que la duración del procedimiento será de 40 días hábiles a partir de la aceptación de la solicitud. No obstante, se manifiesta que este término podrá extenderse por 20 días hábiles. En dicho sentido, el artículo 12 (modificatorio del art. 545 del CGP) los siguientes son los efectos de la aceptación del procedimiento de insolvencia:



- Imposibilidad de iniciarse nuevos procesos (judiciales, administrativos, contractuales, cobro de obligaciones dinerarias, restitución de bienes inmuebles por mora por cánones) y la suspensión de los procesos en esta línea.
- Se suspenden los descuentos establecidos por los acreedores contra el deudor (nómina, productos financieros, pagos por libranza). Toda acción que vaya en contravía de esta medida, será tomada como ineficaz y se deberá devolver al deudor la totalidad de las sumas pagadas o descontadas.
- No se podrán suspender los servicios públicos domiciliarios en el lugar de residencia del deudor en razón a mora en el pago de dichas obligaciones. Si se encuentran suspendidos, los mismos deberán ser restablecidos. Esta medida opera en igual medida para otros servicios de tracto sucesivo (educación, arrendamiento, salud, administración de propiedad horizontal).
- El deudor debe presentar en los tres días siguientes a la aceptación una relación pormenorizada de sus obligaciones, de los procesos judiciales y de los bienes (todas sus acreencias y en orden a la prelación legal). Una vez recibido el informe, se procede a comunicar a todos los acreedores la decisión de aceptación del conciliador (se indicará la fecha de la audiencia). Igualmente, se oficiará a los juzgados en donde cursen los procesos contra el deudor (control de legalidad y suspensión del proceso).
- Se interrumpe el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones en relación con los créditos que han sido exigibles con anterioridad a la iniciación del trámite.
- El impuesto predial, servicios públicos y cuotas de administración quedarán sujetos a los términos del acuerdo o de lo que resulte del procedimiento de insolvencia. También tendrá en cuenta en aquellos bienes a toda obligación *propter rem* que le estén afectando.
- En aquellos casos en los cuales el deudor es, a la vez, acreedor en un proceso llevado a cabo contra persona natural o jurídica, dicha acreencia deberá ser priorizada para el pago.
- El uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como mecanismo para la realización de las audiencias y envío de comunicaciones (en razón al COVID-19).
- Designar curador *ad litem* en aquellos casos en los cuales se ignore lugar para citación a un acreedor.

En la comparecencia de la audiencia de negociación de deudas, los acreedores podrán aportar pruebas que confirmen la existencia de activos no relacionados por el deudor. Asimismo, en el parágrafo del art 14, el cual adiciona el art. 548A, se señala que en caso de que el deudor falte a la verdad, se debe solicitar a juez civil la terminación del procedimiento y su compulsión de copias a la Fiscalía General de la Nación (artículo 14 que adiciona al art. 548A del CGP).

Otro de los aspectos contemplados en el proyecto de ley de insolvencia en persona natural no comerciante tiene que ver con los gastos de administración (relativos a la subsistencia del deudor y personas a su cargo). Se expresa en el art. 15 (modificatorio del artículo 549 del CGP) que estos se deben seguir sufragando preferencialmente y, por tanto, no hacen parte del acuerdo de pago respecto a las demás acreencias. Si el deudor incumple con dichos pagos, esto será causal para el fracaso de la negociación en las deudas. Asimismo, este incumplimiento acarreará la posibilidad de iniciar procesos ejecutivos contra el deudor.

Aclarados estas particularidades, el proyecto de ley, en art. 16 modificatorio del art. 550 del CGP (2012) se enuncia que en la audiencia de negociación de las deudas se sujetará a las siguientes reglas:

- El conciliador indagará con acreedores sobre la validez o discrepancias de las obligaciones que han sido relacionadas por el deudor (existencia, naturaleza, cuantía). Al no existir objeciones se validará como definitiva la relación presentada por el deudor. Para las empresas de economía solidaria o acreedores en calidad de personas naturales, se subraya que éste último deberá “probar su solvencia económica y la procedencia del dinero o bienes objeto de la obligación del deudor para que sea reconocida” (Proyecto de Ley, 2020, art. 16- num. 1°). Para esto, el conciliador se encuentra facultado para solicitar información de la solvencia del acreedor persona natural ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o las Cámaras de Comercio.
- En caso de presentarse diferencias, el papel del conciliador será de resolverlas con base en los principios y fines del régimen de insolvencia. Esto implicará la posibilidad de suspender la audiencia.
- Conciliadas las objeciones, el conciliador solicitará al deudor una exposición de la propuesta de pago, quien lo hará y pondrá en consideración de todos los acreedores. Esto conllevará la posibilidad de presentarse contrapropuestas y las respectivas fórmulas de arreglo.
- Se levantará la respectiva acta de conciliación y arreglo, la cual será suscrita por el conciliador y el deudor. El original se dejará en los archivos de la notaría o centro de conciliación respectivo.
- Si el deudor no asiste a la audiencia y no la justifica, se entenderá como fracasada, salvo que los acreedores acuerden nueva fecha de audiencia. Esto determinará nueva fecha, la cual será acordada por el conciliador.
- Si no hay acuerdo, pero existe una posibilidad de llegar al mismo, el conciliador podrá suspender la audiencia las veces que se requiera, pero su reanudación será dentro de los cinco días hábiles siguientes.
- Si hay objeciones sobre los créditos o contenido de la misma solicitud, se suspende por 6 días hábiles para que el acreedor que objeta pueda presentar su justificación con las respectivas pruebas (también se podrán decretar la práctica de pruebas ante el juez). El deudor y demás acreedores se deberán pronunciar por escrito. Dicho procedimiento será resuelto por el juez, previa remisión del conciliador. Finalizado este trámite, las obligaciones quedarán en firme como parte de la relación definitiva de las obligaciones.

Surtidos estos elementos, el acuerdo de pago se encontrará sujeto a las siguientes reglas:

- El acuerdo se debe realizar dentro de la audiencia.
- Tendrá que ser aprobado por más del 50% del monto total de capital adeudado (sin intereses) a los acreedores. También deberá ser aprobado por las empresas de economía solidaria que se encuentren como acreedores.
- Comprende a todos los acreedores objeto de negociación.
- Versa sobre todas las obligaciones patrimoniales del deudor (incluidas las del Estado)
- Inscripción en la oficina de registro de actos jurídicos que versen sobre este tipo de bienes. No será necesario otorgar escritura pública.

- Levantamiento de las medidas cautelares de los bienes embargados al deudor para su respectiva enajenación.
- Los créditos estatales tendrán las mismas prerrogativas de los demás créditos (sin disposición especial que le favorezca). No obstante, cuando correspondan a créditos fiscales, no se podrán plantear acuerdos que signifiquen condonación o rebaja por impuestos, tasas o contribuciones (al menos que queden estipuladas en disposiciones fiscales).
- Se respetará la prelación y privilegios legales a todos los acreedores en misma clase o grado. Pero, con aprobación del 60%, los créditos de tercera clase podrán tener el mismo privilegio de los de segunda clase.
- Los acuerdos de pago no podrán conllevar a la novación de obligaciones. Sólo será posible cuando exista acuerdo expreso bilateral entre el deudor y el acreedor respectivo o por todos en total.
- No se podrán prever plazos superiores a cinco años, aun cuando sí lo puede disponer una mayoría superior al 60% o porque la obligación original así lo estipule.
- Los pagos del sector solidario se llevarán a cabo mediante libranza o descuento directo. Pero si hay incumplimiento o no acuerdo, conservarán las condiciones inicialmente pactadas.
- Si el deudor es cabeza de hogar, persona en condición de discapacidad o adulto mayor, el pacto de pago con los acreedores no podrá afectar más del 50% de sus ingresos (Proyecto de Ley de Insolvencia, art. 19, modificatorio del art. 552 del CGP).

Con estos efectos, se propone en el artículo 21 (modificatorio del art. 557 del CGP) los criterios o reglas que se deben aplicar cuando se quiera impugnar el acuerdo, entre los más relevantes:

- El acuerdo contenga cláusulas que violen la prelación de créditos en su orden legal (alterado o disponer de órdenes distintos), siempre y cuando no se haya presentado una renuncia expresa del acreedor afectado.
- Existencia de cláusulas que establezcan privilegios a créditos pertenecientes a una misma clase u orden (violen la equidad o igualdad entre acreedores).
- Deje por fuera a acreedores anteriores a la aceptación del procedimiento de insolvencia.
- Aprobación del acuerdo sin la mayoría necesaria.
- La impugnación se presentará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la audiencia de acuerdo, con las respectivas pruebas. El deudor y demás acreedores cuentan con 5 días hábiles siguientes para pronunciarse al respecto con las debidas pruebas. Es el juez el que determinará la aceptación de nulidad o su saneamiento. El conciliador contará con 10 días hábiles para corregir el acuerdo en caso de ser aprobada la nulidad.

De igual manera, el art. 27 (modificatorio del art. 562 del CGP) plantea que en aquellos casos en los cuales cambien las condiciones sustanciales del deudor, como es la pérdida del empleo o disolución y liquidación de la sociedad conyugal, y que conlleve a una cesación de pagos en los siguientes 120 días, podrá solicitar que se valide un acuerdo privado, siempre y cuando sea con los acreedores que representen más del 60% del capital de las obligaciones. Dicho acuerdo deberá ser reconocido por autoridad judicial o notarial, con los respectivos requisitos legales. Asimismo, estos acreedores no podrán presentar objeciones ni impugnarlo.

Asimismo, en caso de fracaso de la negociación el art. 23 (modificatorio del art. 559 del CGP) establece que el conciliador deberá remitir al juzgado el procedimiento de insolvencia para iniciar el proceso de liquidación patrimonial. De otro lado, si se presenta un incumplimiento del acuerdo, el mismo deberá informarse al conciliador quien avisará y, en caso necesario, deberá citar para nueva audiencia que fije, por una sola vez, una reforma al acuerdo. Si no se encuentra sustentado y probado el incumplimiento, se continuará con el acuerdo.

Pero, en caso de probarse el incumplimiento, el juez podrá ordenar la reforma del acuerdo o su liquidación patrimonial si no se logran tales ajustes. Pero, si el acuerdo es reformado y el deudor continúa incumpliendo, el juez ordenará la liquidación patrimonial. De la misma manera, la apertura de la liquidación patrimonial se iniciará cuando se presenten los siguientes hechos: fracaso de la negociación del acuerdo de pago, nulidad no corregida del acuerdo de pago, por incumplimiento de pago que no ha sido subsanado y por solicitud del deudor cuando no tenga bienes embargables que logren cubrir el pasivo, el cual debe ser actualizado (Proyecto de Ley 114, 2020, art. 28). Así, en caso de apertura del procedimiento de liquidación patrimonial, el juez deberá llevar a cabo las siguientes disposiciones:

- Nombrar liquidador con sus respectivos honorarios. No obstante, el juez podrá nombrar como liquidador al mismo deudor, siempre y cuando lo haya solicitado, quien será así mismo, en secuestre de sus propios bienes (no necesitará posesión formal, no percibirá remuneración alguna y deberá asumir todos los gastos).
- Orden del liquidador para convocar a todos los acreedores, la cónyuge o compañero permanente. Esto se hará mediante el Registro Nacional de Personas Emplazadas para que hagan parte del proceso.
- Actualización del inventario de bienes del deudor.
- Oficiar a todos los jueces que lleven a cabo procesos ejecutivos contra el deudor, para que remitan a la liquidación (no incluye los procesos de alimentos).
- Prevención a los deudores del deudor para que paguen únicamente al liquidador. Si el deudor es el mismo liquidador, los pagos deberán hacerse en depósito judicial.

También se presentan otros efectos de la liquidación patrimonial, entre ellos, la destinación exclusiva de todos los bienes del deudor (anteriores al inicio del procedimiento de liquidación patrimonial). Los bienes posteriores al proceso de liquidación patrimonial adquiridos por el deudor, sólo podrán ser perseguidos por los acreedores con obligaciones posteriores a esta fecha. Quedan exentos de la medida los procesos ejecutivos por alimentos a favores de menores de edad, que se pueden perseguir en cualquier momento. Incorporar todas las obligaciones anteriores a la providencia de apertura de la liquidación patrimonial.

Además, durante el proceso de liquidación patrimonial será posible llegar a un acuerdo de negociación de las deudas, el cual deberá ser celebrado con los acreedores que tengan más del 50% del monto total de las obligaciones. En ese sentido, se suspende el proceso de liquidación patrimonial por un término igual al cumplimiento del acuerdo. Si se presenta incumplimiento, el juez ordenará continuar con la liquidación patrimonial.

La liquidación patrimonial dará lugar al proceso de adjudicación de los bienes, el cual será presentado por el liquidador y que deberá ser aprobado por los acreedores de más del 50% del

monto total de las obligaciones. Si hay acuerdo en la adjudicación, la providencia se deberá ceñir a las siguientes reglas:

- Se definirá la forma como las obligaciones serán cubiertas con los bienes del deudor.
- Cubrirá todos los bienes del deudor para adjudicar, incluyendo dinero. Será basado en la prelación legal de créditos.
- Se respetará la igualdad entre acreedores de la misma clase (naturaleza y calidad del crédito). El juez aplicará criterios de semejanza, equivalencia e igualdad entre los bienes.
- Primero se entregará el dinero, después los bienes inmuebles, los bienes muebles y, finalmente, las cosas incorporales.
- Se procurará la adjudicación en bloque, conforme a la naturaleza de los activos.
- La adjudicación de bienes a acreedores será en común y proindiviso.
- En el caso de los acreedores que no acepten la adjudicación, el juez deberá adjudicarlos a los acreedores restantes hasta la ocurrencia del monto. Como efecto, cuando el acreedor renuncia o rechazan la adjudicación, se entenderá como pagado el monto que fue renunciado o rechazado.
- Los remanentes de la adjudicación serán entregados al deudor (Proyecto de Ley de Insolvencia, 2020, art. 35 modificatorio del art. 570 del CGP).

Esta adjudicación de los bienes del deudor genera como principales efectos los establecidos en el artículo 36 que modifica el art. 571 del CGP. Entre estos, que los saldos insolutos de las obligaciones pasarán de ser civiles a naturales, generando como efecto lo establecido en el artículo 1527 del Código Civil: “No confieren derecho a exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en razón de ellas”.

Pero, según el artículo 36 del Proyecto de Ley de Insolvencia, este paso de civil a natural no será posible en aquellos casos en los que se pruebe que el deudor actuó dolosamente, omitió relacionar bienes o créditos, por acciones de simulación, ocultación de bienes o simulación de deudas.

Otro de los efectos de la adjudicación es que los acreedores que hayan quedado insatisfechos no podrán perseguir los bienes que el deudor adquiera con posterioridad al procedimiento de liquidación. Igualmente, que la transferencia del derecho de dominio de aquellos bienes sujetos a registro se podrá hacer con la sola presentación de la providencia de adjudicación. En dicho sentido, al acreedor que adquiere estos bienes no podrán hacerle exigible las obligaciones anteriores que los afecten (impuestos prediales, cuotas de administración, valorizaciones, servicios públicos).

De igual manera, para la entrega de los bienes a los adjudicatarios se procederá con las siguientes reglas:

- El juez hará la entrega directa del dinero (certificados de depósito judicial).
- Con la providencia de adjudicación, en los siguientes tres días hábiles el liquidador comunicará al deudor y acreedores adjudicatarios la fecha y lugar de la entrega de los

bienes (muebles o inmuebles). De dichos actos se levantará la respectiva acta firmada por todos los que intervengan en la diligencia.

- El liquidador, en calidad de agente oficioso, representará a los acreedores adjudicatarios que no concurran a la diligencia y tendrá 3 días hábiles para reclamar los bienes respectivos. Se levantará la respectiva acta.
- En caso de no reclamación, la misma se tendrá como renuncia y, como efecto, estos bienes quedarán a favor de los demás acreedores. El juez será el encargado de adjudicar dichos bienes.
- Si el deudor no acude o se niega a entregar el bien en la diligencia de adjudicación, el liquidador informará al juez quien deberá ordenar lo respectivo (inmovilizar vehículos, secuestro de muebles e inmuebles no entregados). El liquidador quedará en calidad de secuestre e irá entregando los bienes que vaya recibiendo. La respuesta está en el mismo artículo, pero no es clara: “En caso de que el liquidador sea el mismo deudor contumaz, el juez lo removerá de la calidad de secuestre, nombrando en su lugar al liquidador, y pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos, a efecto de que ella adelante la investigación penal correspondiente, y ponga a disposición del juez del concurso los bienes de que se trate, previas las diligencias pertinentes.
- El liquidador deberá rendir cuentas al juez, quien resolverá una vez haya dado traslado a las partes.

En esta línea de adjudicación de bienes, el artículo 38 del Proyecto de Ley de Insolvencia adiciona al CGP el artículo 572A el cual versa sobre créditos legalmente postergados. Para ello, se procederá al pago de las deudas en el siguiente orden: *i)* deudas con el cónyuge, parientes del deudor; *ii)* deudas por servicios públicos y demás contratos de tracto sucesivo cuando el acreedor se niegue a restablecerlos; *iii)* Créditos que no se incluyeron en el procedimiento de insolvencia por voluntad de los acreedores; *iv)* sanciones legales, intereses, gastos cobranza y costas de procesos diferentes.

Otro de los elementos adicionales de este Proyecto de Ley de Insolvencia tiene que ver con información de la situación crediticia del deudor en bases de datos de carácter financiero y crediticio. Al respecto, señala que, una vez aceptado el procedimiento, estas entidades de información financiera deberán incluir en sus bases de datos únicamente los días de mora, así como informar que se encuentra el deudor en este procedimiento y que se ha aprobado un acuerdo (Proyecto de Ley 114, 2020, art. 39 modificatorio del art. 573 del CGP).

Una vez aprobado el acuerdo de pago, estas entidades deberán retirar la información sobre el tiempo de mora y limitarse a dejar la información sobre el acuerdo aprobado. Asimismo, cuando se haya cumplido con el acuerdo, las entidades de información financiera deberán retirar de la base de datos toda información negativa del deudor. Pero, en el caso de apertura de liquidación patrimonial, la entidad de información financiera podrá incluir nuevamente los días de mora y la situación del trámite de liquidación. Así, una vez terminada la liquidación, el operador de las bases de datos deberá retirar toda información negativa del deudor.

Otras medidas asumidas en este Proyecto de Ley de Insolvencia tienen que ver con los deudores, quienes no estarán sometidos a la retención y autorretención en la fuente; podrán establecerse condonaciones y rebajas de los intereses por parte de la DIAN como consecuencia de

sanciones tributarias generadas por el incumplimiento en sus obligaciones; si el deudor hace mal uso de este procedimiento, será objeto de una sanción del 10% de las obligaciones objeto de negociación.

#### **4.3. Ventajas/fortalezas y vacíos/debilidades tiene el proyecto de ley de insolvencia en personas naturales no comerciantes, respecto a la actual configuración jurídica presente en el Código General del Proceso.**

Una vez caracterizados e identificados los elementos esenciales del proceso de insolvencia en persona natural no comerciante establecido en el CGP (2012), así como los aspectos centrales del proyecto de ley de insolvencia que se tramita actualmente en el Congreso de Colombia, es menester analizar los vacíos y fortalezas presentes y sus efectos sobre las partes e intervinientes. Con fundamento en esta aclaración, inicialmente, es menester destacar cómo el proyecto de ley establece medidas relativas al uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para flexibilizar el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante en el contexto de la pandemia COVID-19 (art. 1º; art. 548 CGP).

Respecto al objeto de la ley, es evidente el interés del Proyecto de Ley de insolvencia por fortalecer las garantías procesales de los acreedores, así como en establecer un régimen especial y diferenciado para las empresas de economía solidaria. Esto contrasta con el actual régimen de insolvencia establecido en el CGP en el cual su interés está más centrado en que el deudor logre normalizar sus condiciones crediticias, independientemente de la calidad que tenga el acreedor (no establece discriminaciones al interior de los acreedores).

En cuanto a la competencia, el Proyecto de ley de insolvencia amplía la posibilidad al deudor para que pueda acudir a un conciliador certificado, dado que el actual CGP establece esta limitación a las listas de conciliadores de los centros de conciliación y de las notarías. Aun así, la medida resulta muy limitada, dado que este conciliador certificado no será la persona que avale el acuerdo de pago, sino en un delegado del Ministerio Público. El problema que aquí se evidencia es que el proyecto de ley no menciona cuáles serían las calidades de dicha delegatura, lo que podría conllevar a que tal decisión quede en manos de funcionarios sin la debida formación como conciliadores.

En otras palabras, la calidad de conciliador está dada en que ha recibido la debida formación y capacitación para afrontar esta clase de procesos, situación que es muy posible no esté delimitada en un funcionario del Ministerio Público, cuyas características y perfiles se enfocan más en aspectos relacionados con representar a la sociedad, así como en vigilar la garantía de los derechos de las personas y el desempeño de quienes despliegan funciones públicas (Procuraduría General de la Nación, 2020).

Respecto a los costos por asumir los procesos, el proyecto de ley contempla superar el manejo mixto que se viene planteando en el CGP, cuya característica básica es la gratuidad en centros de conciliación de las facultades de derecho y el sistema tarifario existente en notarías y centros de conciliación privados. En dicho sentido, la propuesta contempla que este costo sea asumido por el FOME, dado que la pandemia COVID-19 dejó a muchas personas naturales no comerciantes en situación económica difícil y sin poder cumplir con sus obligaciones crediticias.

Se plantea así, la posibilidad de superar barreras de acceso a los procesos de insolvencia, como es el relativo a sus costos en el procedimiento privado de insolvencia.

De otro lado, en los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante, el CGP (2012) identifica al deudor como la persona que puede solicitar el acuerdo de pago. En el proyecto de ley se incluye al garante de la deuda. Es decir, no sólo quien adquirió la deuda puede acceder a este mecanismo, sino quien o quienes sirvieron de garantes para el otorgamiento de los créditos, los cuales se encuentran en mora.

Si bien, la idea o posibilidad que los garantes asuman el pago de las obligaciones mediante esta figura de la insolvencia podría considerarse válida, el problema radica en que el proyecto de ley de insolvencia no desarrolla el asunto, no establece reglas especiales a los garantes, dado que no se puede equiparar al deudor. Lo más preocupante es evidenciar que la mención a los garantes sólo se hace una vez en el artículo 6° relativo a los supuestos de insolvencia, pero no lo menciona en los demás procedimientos. Con ello, la inclusión del garante desvirtuaría el objeto de la ley, que es el deudor y el interés porque normalice sus obligaciones crediticias.

Otro de los aspectos novedosos tiene que ver con las empresas de economía solidaria en calidad de acreedores, a las cuales les impone mayores exigencias que a los demás. En efecto, señala que para ser parte del proceso de insolvencia se requiere que las obligaciones del deudor con estas empresas superen los 180 días. Esto genera inseguridad jurídica en estas empresas, pues puede conllevar a que el deudor inicie procesos de insolvencia dejando al margen las obligaciones contraídas con este tipo acreedores.

Frente a los requisitos para el trámite de la negociación de las deudas, se presentan diferencias importantes en el proyecto de ley de insolvencia. La primera novedad se refiere a que los conciliadores y notarios deben consultar el Registro Único Empresarial (RUES), para determinar si son competentes. Este artículo no es desarrollado de forma clara en el proyecto de ley, pero se supone que tendría que ver con la necesidad de saber si el deudor es un comerciante o no, pues en caso de ser cierto, tendría que aplicar el procedimiento relativo a la insolvencia empresarial.

Otra de las novedades de este proyecto es que el deudor debe acreditar formación en finanzas personales, debidamente certificada por entidad reconocida gubernamentalmente. Este criterio se torna bastante conflictivo y no acorde con la realidad del deudor por dos razones básicas; la primera, porque le implicaría asumir los costos de dicha formación en finanzas personales y; la segunda, porque conlleva a aplazar la solicitud de insolvencia, por el tiempo que dure este tipo de formación. Es decir, este nuevo criterio conlleva la imposición de barreras que puede hacer desistir al deudor de llevar a cabo este tipo de procedimientos para sanear sus finanzas.

De la misma manera, sobre los efectos de la aceptación, la novedad más importante del proyecto de ley de insolvencia está relacionado con la posibilidad de hacer exigibles las acreencias que tenga el deudor con otra persona, ya sea natural o jurídica. Por ello, el numeral 8° del artículo 12 del proyecto de ley *ibídem* contempla que este tipo de acreencias se priorizarán para el pago, con lo cual el deudor tendrá mayores recursos económicos para normalizar sus créditos y ponerse al día en sus obligaciones.



Otra de las novedades se refiere a la establecida en el parágrafo del artículo 14 del Proyecto de ley en el que se adiciona el artículo 548A y tiene que ver con la posibilidad del acreedor de aportar pruebas que confirmen que el deudor no dijo la verdad o que presentó obligaciones inexistentes, ante lo cual el acreedor podrá solicitar ante juez civil dar por terminado el procedimiento y compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación.

Esta idea propuesta en el proyecto de ley se considera fuera de lugar, en la medida que es generar un mayor desgaste y carga a la justicia, por aspectos que se pueden resolver mediante la solicitud de nulidad o terminación del procedimiento de insolvencia y, en consecuencia, proceder con la liquidación del patrimonio. Este, se considera, debería ser el camino a seguir y no que termine siendo la configuración de un tipo penal que, valga decir, no es mencionado o clarificado en el proyecto de ley.

Otra de las novedades expresadas en este proyecto de ley tiene que ver con los acreedores que ostentan la calidad de empresas de economía solidaria o que son personas naturales, a quienes se les exigirá probar su solvencia económica, así como la procedencia del dinero o bienes objeto de la obligación que tiene el deudor con éstos. Para ello, el conciliador quedaría facultado para solicitar dicha información ante la DIAN o Cámaras de Comercio. Esta iniciativa se considera que es a todas luces inequitativa frente a los demás acreedores, dado que presenta un carácter claramente discriminatorio y de mala fe frente a estas empresas de economía solidaria o las personas naturales, en la medida que podría estar insinuando que se están confabulando con el deudor para afectar a los demás acreedores.

Es decir, el solicitar la solvencia económica estaría asumiendo claras perspectivas discriminatorias y negativas sobre estas empresas de economía solidaria y personas naturales, al poner en duda su idoneidad en el procedimiento de insolvencia. Lo que se consideraría válido en estas audiencias o inclusive antes, con la aceptación del procedimiento, es que el deudor debe soportar y probar ante el conciliador que efectivamente tiene obligaciones con todos los acreedores.

De otro lado, en el procedimiento de acuerdo de pago se establecieron algunos ajustes relacionados con el sector solidario y algunas particularidades especiales del deudor. Respecto al sector solidario se precisó en el proyecto de ley que los pagos se llevarán a cabo mediante libranza o descuento directo. No obstante, en caso de presentarse un incumplimiento del deudor o un no acuerdo, la obligación conservará las condiciones que inicialmente fueron pactadas. Esta perspectiva podría ser positiva para las partes, en la medida que se estarían definiendo unos descuentos fijos durante un período determinado en aquellos casos en los cuales el deudor sea un empleado y la empresa quede facultada para hacer dichos descuentos periódicos.

No obstante, si el deudor no tiene dicha calidad de trabajador, no sería aplicable esta medida. Ahora, esta figura se encuentra en relación con aquellos casos en los cuales el deudor es cabeza de hogar, es una persona en condición de discapacidad o es adulto mayor, dado que se precisa que el pacto de pago con los acreedores no podrá afectar más del 50% de sus ingresos. En este caso, se fortalecen los derechos de los deudores, dado que los acreedores en su conjunto no podrán acceder a los demás ingresos de esta población de especial consideración.

De la misma manera, también se presentaron cambios relevantes en el proyecto de ley de insolvencia en la etapa de la providencia de apertura de la liquidación patrimonial, que se presenta cuando hay nulidad del procedimiento de insolvencia o incumplimiento del acuerdo de pago. En este sentido, la nueva normativa propone que el juez pueda nombrar liquidador al mismo deudor, siempre y cuando se haya solicitado.

Esto conlleva a que el deudor sea el mismo secuestre de sus propios bienes, lo que determina que no necesitará posesión formal, no percibirá remuneración alguna y deberá asumir todos los gastos. Esta propuesta así planteada resultaría inviable en la medida que no dejaría en igualdad de armas a deudor y acreedores. En efecto, el liquidador tiene varias tareas, entre ellas, convocar a los acreedores, a la cónyuge o compañero permanente; actualizar el inventario de bienes del deudor; oficiar a todos los jueces en los que se lleven los procesos ejecutivos contra el deudor, para que remitan la respectiva liquidación actualizada de las obligaciones, pero sin incluir los procesos de alimentos; la prevención a deudores del deudor para que cancelen únicamente al liquidador.

De lo observado, son entonces múltiples las responsabilidades que tiene el liquidador, en el cual se encuentran vinculados intereses directos que podrían afectar al deudor. Así, es evidente que el deudor no se encuentra capacitado para ser el mismo liquidador, porque se podría presentar una demora injustificada de cada una de estas actividades. Es decir, el deudor podría posesionarse como liquidador, convirtiéndose así en arte y parte del proceso, lo que resulta inequitativo para los acreedores, quienes, conforme al proyecto de ley de insolvencia, no tendrían la posibilidad de impugnar dicho nombramiento, dado que la decisión es exclusiva del juez.

Además, ello resulta fundamental porque el liquidador es la persona que determinará la adjudicación de los bienes, aun cuando deberá ser aprobado por más del 50% del monto total adeudado a los acreedores. También, es quien determina la adjudicación del dinero, si la adjudicación se hace o no en bloque y la prelación legal de créditos. A lo anterior, se suma que si alguno de los acreedores no acepta la forma como se presentó la adjudicación de los bienes del deudor, éste perderá cualquier posibilidad de reclamar, dado que se entenderá como pagado el monto que fue renunciado o rechazado.

Se podría decir que la reforma al proceso de insolvencia en persona natural no comerciante no conduce necesariamente a un fortalecimiento de las garantías de los acreedores, dado que en el CGP se deja la puerta abierta para que los acreedores que no aceptan la adjudicación de bienes, puedan seguir persiguiéndolos, pero siempre y cuando sean anteriores a la solicitud de insolvencia (Ley 1564, art. 570).

En esta liquidación del patrimonio se encuentra el asunto de la entrega de los bienes bajo registro, en el que se continúa bajo los mismos términos establecidos en el art. 571 CGP (Ley 1564, 2012) que establece que al acreedor que adquiere dichos bienes no podrán hacerle exigible las obligaciones anteriores que afecten en materia de impuestos prediales, cuotas de administración, valorizaciones, servicios públicos.

A la par, se debe tener en cuenta que en la adjudicación de bienes, el artículo 38 del Proyecto de Ley de Insolvencia adiciona al CGP el artículo 572A el cual versa sobre créditos legalmente

postergados, se procederá al pago de las deudas en el siguiente orden: i) deudas con el cónyuge, parientes del deudor; ii) deudas por servicios públicos y demás contratos de tracto sucesivo cuando el acreedor se niegue a restablecerlos; iii) Créditos que no se incluyeron en el procedimiento de insolvencia por voluntad de los acreedores; iv) sanciones legales, intereses, gastos cobranza y costas de procesos diferentes.

## 5. CONCLUSIONES

Las conclusiones permiten identificar las implicaciones y efectos que tiene en los deudores y acreedores el Proyecto de Ley de insolvencia en persona natural no comerciante que se encuentra cursando actualmente en el Congreso de la República de Colombia. En dicho sentido, valga decir que el proyecto de ley en referencia está generando mayores tensiones e inseguridad jurídica que la que en la actualidad pudiese generarse con la regulación vigente sobre la materia. Dentro de los vacíos o inconsistencias más relevantes se encuentra el no lograr fortalecer las garantías a los acreedores, objeto del nuevo proyecto de ley, por las siguientes medidas:

1. La primera, que establece la posibilidad que sea el mismo deudor el que escoja a su propio conciliador certificado y no el que salga de una lista de conciliadores de las propias notarías o centros de conciliación. A ello se suma que se incurre en la figura del delegado del Ministerio Público para que avale el acuerdo de pago, lo que se consideraría inapropiado por el hecho que no sería la persona más idónea en el conocimiento, caracterización y procedimiento de los procesos de insolvencia en persona natural no comerciante. Es decir, este delegado no tendría la debida formación en conciliación de insolvencias, lo que impediría que tuviera las competencias necesarias para actuar de manera equitativa.

2. También, se crea una mayor carga a algunos acreedores, como es el caso de las empresas de economía solidaria, ya que se les exige que, para ser parte, las obligaciones deben ser superiores a 180 días. Además de ello, abre la puerta a dudar sobre la existencia de tal obligación, ya que conmina a los conciliadores a indagar sobre la solvencia económica y procedencia del dinero de estas empresas ante la DIAN y las Cámaras de Comercio, cosa que no hace con las demás empresas, por lo cual esto resulta totalmente discriminatorio e inequitativo.

3. De igual manera, se presentan mayores riesgos a los acreedores en la fase de liquidación patrimonial, dado que el proyecto de ley de insolvencia contempla la posibilidad que el juez nombre como liquidador al mismo deudor. Esta propuesta así planteada trascendería inviable en la medida que no dejaría en identidad de armas a deudor y acreedores.

4. Pero, no es sólo el tema de los acreedores, sino de los mismos deudores. Así, se concluye que el proyecto de ley también deja fuertes vacíos e inequidades en el tratamiento de algunos aspectos relativos al deudor. Entre estas barreras se encuentra la exigencia al deudor de acreditar formación en finanzas para poder acceder al proceso de insolvencia. Esto supone un desestimulo a los deudores para arreglar sus obligaciones en mora, dado que aplazaría temporalmente el proceso de insolvencia, hasta no hacer el curso.

5. Así mismo, porque requerirá utilizar o destinar recursos económicos para acceder a estos cursos. De la misma manera, se concluye que compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, en caso del deudor de faltar a la verdad o por presentar obligaciones inexistentes, resultaría desproporcionado y no acorde con la realidad de desgaste de la carga de la justicia, cuando existirían mecanismos más idóneos, como la declaración de la nulidad de lo actuado o proceder con la respectiva liquidación del patrimonio.

6. Pese a lo anterior, otra de las conclusiones a las que se llega es encontrar que, en la revisión bibliográfica sobre la insolvencia en persona natural no comerciante, Colombia ocupa un lugar especial en este tipo de iniciativas, dado que no se encontró otro país en el que se desarrolle bajo esta perspectiva. En efecto, la mayoría de iniciativas legislativas se centran en la insolvencia en personas jurídicas comerciantes o en iniciativas mixtas, en el que las normas están destinadas para resolver situaciones de insolvencia de comerciantes, como de no comerciantes. Se encontró así, que en las legislaciones internacionales podría operar un proceso de negociación de las deudas entre acreedores y deudores, sin distingo alguno sobre el tipo de actividad, comercial o no comercial, que estén realizando las partes, sobre todo de los deudores.

## **6. RECOMENDACIONES**

Dentro de las recomendaciones más relevantes, se sugiere hacer una revisión sistemática sobre el proyecto de ley de insolvencia de persona natural no comerciante, dado que contiene elementos conflictivos e inequitativos para los dos partes, acreedores y deudor. Dicha revisión se debe centrar en el análisis de cada de una de las fases, desde los criterios para la admisibilidad, hasta la liquidación del patrimonio.

En consonancia a lo anterior, se deberían establecer mecanismos para hacer una evaluación más integral sobre los efectos que ha tenido el actual modelo de insolvencia en persona natural no comerciante. Es decir, que se debe identificar si el actual mecanismo de negociación ha resultado positivo para ambas partes, en tanto ha permitido que el acreedor recupere su capital y que el deudor haya podido superar su situación de insolvencia. Se considera que sólo desde esta evaluación, se puede establecer si es necesario o no impulsar un nuevo desarrollo legislativo.

## REFERENCIAS

### DOCTRINALES

- Barreto Mogollón, S. M., Urbina Rubio, J. M., & Flórez Peñaranda, R. E. (2018). La seguridad jurídica del acreedor hipotecario en el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. (*tesis de posgrado*). San José de Cúcuta, Colombia: Universidad Libre Seccional Cúcuta. Obtenido de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11754/La%20Seguridad%20Jur%C3%ADdica%20del%20Acreedor%20Hipotecario%20en%20el%20Tr%C3%A1mite%20de%20Insolvencia%20De%20Persona%20Natural%20no%20Comerciante.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=12.,y%20al%20concurso%20de%20acreedores>.
- Benente, M. (2016). Los supuestos del pensamiento político y jurídico de Jürgen Habermas. *Revista de Derecho*. XXIX (1), 29-49.
- Carabante Muntada, J. M. (2011). La teoría discursiva del derecho de Jürgen Habermas como paradigma para la ciencia del Derecho. *Foro, Nueva Época*. (13), 203-225.
- Casadiegos Martínez, D. (2020). Análisis del régimen de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia. (*tesis de pregrado*) Barranquilla: Corporación Universitaria de la Costa C. U. C. Obtenido de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7716/MerchanCondeLinaMaria2014.pdf?sequence=1>
- Coaguila, J. (2005). El análisis discursivo del derecho. *Revista Isonomía*. (23), 165-177.
- Enríquez, M. C. (2020). *Ley de insolvencia de persona natural no comerciante y efectos de su aplicación en tiempos de Covid – 19 en Colombia*.
- Garzón Niño, D. K. (2015). Los procesos de insolvencia en Colombia: análisis comparado de los requisitos y condiciones. (*tesis de pregrado*). Bogotá: Universidad Católica. Obtenido de <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2645/1/ARTICULO%20REFLEXION%20KARINA%20GARZ%C3%92N.pdf>
- Goyes Bucheli, A. F. (2015). Régimen de insolvencia de personas naturales no comerciantes. Caso alemán, argentino, español y colombiano. *Revista Cuadernos de la Maestría en Derecho*. (4), 117-149.
- Guevara, A. & Vergara, L. C. (2013). *El rol de los conciliadores en la insolvencia económica de la persona natural no comerciante*. Bogotá: Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/10083/GuevaraGomezAlejandro2013.pdf?sequence=3>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill.

Montiel Fuentes, C. M. (2014). La debilidad manifiesta de algunas personas naturales no comerciantes en estado de insolvencia. *Revista E-Mercatoria*. 13(1), 29-48.

Nieto, L. A. (2016). *Insolvencia (negociación de deudas) de persona natural no comerciante ¿mito o realidad?* Obtenido de [file:///C:/Users/Admin/Downloads/Insolvencia%20\(negociaci%C3%B3n%20de%20deudas\)%20de%20persona%20natural%20no%20comerciante.%20%C2%BFmito%20o%20realidad.pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/Insolvencia%20(negociaci%C3%B3n%20de%20deudas)%20de%20persona%20natural%20no%20comerciante.%20%C2%BFmito%20o%20realidad.pdf)

Pérez Ragone, A. (2013). La progresiva humanización de los procesos de insolvencia de personas naturales: desde la servidumbre e infamia hasta los procesos concursales de consumidores. *Revista de Derecho Valparaíso*. (XLI), 641-678.

Saiz, R. (2016). *Técnicas de análisis de información*. Obtenido de <https://administracionpublicauba.files.wordpress.com/2016/03/tecnicas-de-anc3a1lisis-de-informacic3b3n.pdf>

Tantaleán Odar, R. M. (2016). Tipología de las investigaciones jurídicas. *Revista Derecho y Cambio Social*. Febrero.

Torres, C. (2018). *Análisis crítico de la reglamentación de la insolvencia de la persona natural no comerciante a la luz de la legislación colombiana*. Neiva: Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de Derecho. [https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/33986/1/2018\\_analisis\\_critico\\_reglamentacion.pdf](https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/33986/1/2018_analisis_critico_reglamentacion.pdf)

## NORMATIVAS

Código Civil de los Estados Unidos de Colombia. (1873). *Congreso de los Estados Unidos de Colombia. Ley 84 (26, mayor, 1873). Código Civil de la Unión*.

Colombia. Presidencia de la República. (2012). *Decreto 2677 (21, diciembre, 2012) por el cual se reglamentan algunas disposiciones del Código General del Proceso sobre los Procedimientos de Insolvencia de la Persona Natural no Comerciante y se dictan otras disposiciones*. [https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma\\_pdf.php?i=51047](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=51047)

Colombia. Presidencia de la República. (2020). *Decreto 444 (21, marzo, 2020). Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de emergencia económica, social y ecológica*.

Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI). (2006). *Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia*. Obtenido de



[https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/05-80725\\_ebook.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/05-80725_ebook.pdf)

Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI). (2020). *Guía legislativa de la CNUDMI sobre el régimen de insolvencia*. Obtenido de [https://uncitral.un.org/es/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency\\_law](https://uncitral.un.org/es/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law)

Congreso de Colombia. Cámara de Representantes. (2020). *Texto aprobado en la Comisión Primera de la honorable Cámara de Representantes en primer debate al Proyecto de Ley no. 064 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley no. 114 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley no. 333 de 2020 Cámara, “por medio de la cual se modifica el título iv de la Ley 1564 de 2012, referente a los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante y se dictan otras disposiciones”*.

Consejo de la Unión Europea. (2001). *Resolución del Consejo de 26 de noviembre de 2001 relativa al crédito y al endeudamiento de los consumidores*. Obtenido de [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001G1220\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001G1220(01)&from=IT)

Decreto 750 (16 de abril de 1940). Presidencia de la República. *Sobre quiebras*.

Ley 1116 (27 de diciembre de 2006). Congreso de Colombia. *Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones*.

Ley 222. (20 de diciembre de 2011). Congreso de Colombia. *Por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones*

Procuraduría General de la Nación. (2020). *Misión y visión*. <https://www.procuraduria.gov.co/portal/Mision-y-Vision.page>

Proyecto Ley N° 64 de 2020 C. Acumulado Proyecto de Ley 114 de 2020C y Proyecto de Ley N° 333 de 2020 C. (20 de julio de 2020). Congreso de Colombia. *Por medio de la cual se modifica el Título IV de la ley 1564 de 2012 referente a la insolvencia de persona natural no comerciante y se dictan otras disposiciones*

## **JURISPRUDENCIALES**

Juzgado Octavo Civil Municipal-Cali. (2020). *Proceso de liquidación patrimonial 33.300 del 30 de septiembre de dos mil veinte*.